

asobares
Asociación de Bares de Colombia

GUÍA NORMATIVA

Para La Apertura Y Operación

DE EMPRESAS Y/O ESTABLECIMIENTOS
de comercio abiertos al público
con **oferta** de música en vivo

BOGOTÁ

2025

Cámara de Comercio de Bogotá

Clúster Música Bogotá-Región

Elaborado por:
Asobares Colombia en alianza con el Clúster de Música liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Especial mención de reconocimiento y agradecimiento a:

Cámara de Comercio de Bogotá
Ovidio Claros, Presidente
Juan Carlos Velásquez, Vicepresidente de Competitividad
Camilo Fonseca, Director del Macrosector de Industrias Creativas y Culturales

Asobares Colombia
Camilo Ospina, Presidente de Junta Directiva Eduardo Montoya, Director Ejecutivo Nereida Sánchez, Directora de Proyectos Andrea Chaparro, Directora Jurídica

ÍNDICE

- **Presentación de la Guía Normativa - Página 1**
  1. Introducción sobre el Clúster de Música y ASOBARES
  2. Objetivo de la Guía

- **Capítulo I: ¿Cómo y por qué crear empresa para emprender? - Página 3**
  1. Cómo se crea una empresa (persona jurídica)
  2. Registro de un establecimiento de comercio con énfasis en música en vivo
  3. ¿Qué es el registro mercantil y para qué sirve?
  4. Tipos de sociedades: Sociedades Anónimas, Por Acciones Simplificadas, Responsabilidad Limitada
  5. Pasos para crear una empresa en Bogotá

- **Capítulo II: Requisitos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) - Página 10**
  1. Requisitos para ejercer actividades económicas a través de una persona jurídica
  2. Requisitos adicionales para el desarrollo de actividades económicas
  3. Artículo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
  4. Normas sobre uso del suelo y matrícula mercantil
  5. Comunicación a la Policía Nacional sobre la apertura del establecimiento.

- **Capítulo III: Normatividad vigente en el ordenamiento jurídico colombiano para ejercer actividades económicas enfocadas en la presentación de música en vivo - Página 35**
  1. Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP)
  2. Pago de derechos de autor en espectáculos públicos
  3. Registro Nacional de Turismo (RNT)
  4. Resoluciones y decretos aplicables a eventos y espectáculos

- **Capítulo IV: Reforma laboral**

1. Objeto y ámbito de aplicación pag 61
2. Principios y estructura de la ley pag 62
3. Cambios clave en las relaciones individuales de trabajo pag 62
4. Aspectos relacionados con formalización, igualdad y regulación de modalidades pag 62
5. Plazos, vigencia y transición pag 62
6. Implicaciones para empleadores y trabajadores pag 63
7. Puntos de atención relevante para tu contexto pag 63¿ COMO IMPACTA LA REFORMA LABORAL (LEY 2466 DE 2025) MI OPERACION COMERCIAL? Pag 65

- **Marco Normativo, Constitucional y Legal** - Página 60
  1. Constitución Política de Colombia: Artículos 2 y 58
  2. Ley 1801 de 2016: Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
  3. Leyes adicionales: Ley 1335 de 2009, Ley 2354 de 2024, Ley 1493 de 2011, entre otras
     1. Resoluciones: Resolución 2674 de 2013, Resolución 627 de 2006, entre otras
     2. Decretos: Decreto 555 de 2021, Decreto 1080 de 2015, Decreto 639 de 2021

- **Anexos** - Página 65
  1. Glosario de términos
  2. Referencias normativas y enlaces de consulta

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA NORMATIVA

El **Clúster de Música de la Cámara de Comercio de Bogotá**, entendido como *una iniciativa que busca conectar a la industria musical y ofrecerle herramientas para su fortalecimiento*, en alianza con la **Asociación de Bares de Colombia (ASOBARES)**, gremio que representa al sector del entretenimiento nocturno en el país, presentan la actualización 2025 de la **Guía Normativa del Sector de Música en Vivo**.

Esta publicación surge del trabajo conjunto desarrollado en el marco de la plataforma **Área en Vivo**, un laboratorio de activación, articulación y formación que, durante el 2025, consolidó su papel como espacio de encuentro entre empresarios, artistas, gestores culturales e instituciones públicas y privadas. A través de sus ediciones en **GO FEST, BOmm, Biff, Bogota Fashion Weekend y Expobar**, Área en Vivo ha impulsado la circulación de talento, la promoción de buenas prácticas empresariales y la difusión de información normativa clave para el sector.

El objetivo de esta guía es ofrecer a los ciudadanos interesados en emprender en el nicho de la **música en vivo** —ya sea mediante una empresa o un establecimiento de comercio abierto al público como bar, gastrobar o discoteca— una ruta clara, actualizada y práctica sobre los **lineamientos normativos y operativos vigentes en Bogotá y a nivel nacional**, considerando las reformas y actualizaciones regulatorias de 2025, como la **reforma laboral** y los nuevos **canales digitales de trámite y registro**.

El Clúster de Música, como parte del macrosector de **Industrias Creativas y Culturales** de la Cámara de Comercio de Bogotá, continúa fortaleciendo la competitividad del ecosistema a través de proyectos que promueven:

- La consolidación y formalización de **espacios de música en vivo**.
- El impulso al **licenciamiento y la creación musical original**.

De esta manera, la Guía Normativa 2025 no solo sirve como instrumento de consulta, sino como reflejo de un trabajo gremial y colaborativo que busca posicionar a **Bogotá como la "Ciudad Creativa de la Música"**, reconocimiento otorgado por la **UNESCO**, y consolidar la oferta cultural, turística y de entretenimiento de la capital.

Deseamos que esta actualización sea una herramienta práctica y confiable para **emprendedores, empresarios, artistas y gestores culturales**, y que contribuya al fortalecimiento de un sector más formal, sostenible y conectado con las oportunidades que ofrece el ecosistema de la música en vivo en Colombia.

CAPÍTULO I

¿CÓMO Y POR QUÉ CREAR EMPRESA PARA EMPRENDER?

En Colombia, las actividades mercantiles deben ejercerse a través de una empresa (persona jurídica) y/o mediante un establecimiento de comercio, para que estas actividades se realicen de forma legal y reconocida. Es necesario el registro mercantil, del cual hablaremos más adelante.

¿CÓMO SE CREA UNA EMPRESA (PERSONA JURÍDICA) Y/O CÓMO SE REGISTRA UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON ÉNFASIS EN MÚSICA EN VIVO?

¿QUÉ ES EL REGISTRO MERCANTIL Y PARA QUÉ SIRVE?

El registro mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. Además, les facilita acceder a información clave que amplía su portafolio de posibles clientes y proveedores. El registro mercantil otorga la matrícula mediante la cual se hace pública la calidad de comerciante, visibilizando al empresario. Asimismo, contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades (personas jurídicas).

Para crear una persona jurídica (empresa), es necesario que elija y defina el tipo de sociedad que va a constituir. Entre los tipos de sociedades que puede seleccionar se encuentran las **sociedades anónimas**, **sociedades por acciones simplificadas** y **sociedades de responsabilidad limitada**, entre otras. Se recomienda conocer las características y responsabilidades que implica cada uno de estos tipos societarios, pues esto le dará las herramientas para escoger la sociedad que más se ajuste a sus necesidades.

Las empresas (personas jurídicas) se pueden constituir mediante documento privado o por escritura pública si el capital está conformado por bienes inmuebles. Para escoger el tipo societario adecuado, puede consultar el **Código de Comercio** que rige en Colombia en el siguiente enlace: Código de Comercio. Además, puede revisar la **Ley 1258 de 2008**, a través de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada (SAS), disponible aquí: Ley 1258 de 2008, y la **Ley 1014 de 2006** y su **Decreto 4463 de 2006**, que permiten la constitución de sociedades mediante documento privado. Puede consultar esta normativa en el siguiente enlace: Ley 1014 de 2006.

Para crear una empresa, puede consultar la página web de la **Cámara de Comercio de Bogotá**: Cree su empresa en Bogotá, donde encontrará el paso a paso detallado.

REGISTRO Y/O CREACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

También podrá operar comercialmente mediante la creación de un establecimiento de comercio. Este registro puede hacerlo como persona natural a través del siguiente enlace: Trámites y Consultas CCB, presentando la fotocopia de su documento de identidad y asignando hasta un máximo de 4 códigos **CIIU** (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) que correspondan a las actividades que se van a ejecutar comercialmente.

Asimismo, podrá crear un establecimiento de comercio que pertenezca a una persona jurídica (empresa). Este tipo de decisiones dependen del grado de responsabilidad comercial y tributaria que quiera asumir. Para mayor información, puede consultar el siguiente enlace: Creación de Establecimientos de Comercio.

Una vez haya escogido el tipo de empresa que va a crear y/o si decide iniciar actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio como persona natural, es importante tener en cuenta estos puntos clave.

Primeros pasos...TIPS PRÁCTICOS

VERIFIQUE "HOMONIMIA" (QUE NO HAYA OTRA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON EL MISMO NOMBRE)

Verificar la homonimia implica tener certeza jurídica en torno a que no exista otro establecimiento de comercio u otra empresa (persona jurídica) con el mismo nombre, a efectos de poder realizar el correspondiente registro en la respectiva Cámara de Comercio donde se encuentre ubicado.

A través de la página web del **Registro Único Empresarial (RUES)**, con el nombre/palabra clave del establecimiento o de la persona jurídica, y para persona natural, con el número de identificación, puede realizar la consulta en el siguiente enlace: RUES. También puede hacer esta consulta en el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá en el siguiente enlace: Consulta Cámara de Comercio de Bogotá.

Si la consulta arroja resultados que reflejen homonimia, deberá cambiar el nombre de su establecimiento de comercio y/o la razón social de su empresa, ya que la coincidencia en los nombres impedirá el registro.

La Marca

La **marca** es una "categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario" y permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de manera que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. La marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio, así como genera una emoción en el consumidor.

Es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y su estrategia comercial. Concretamente, una marca:

- Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.
- Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores, construyendo confianza.
- Puede ser objeto de licencias y, por tanto, una fuente generadora de ingresos.
- Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

Siendo tan importante, al registrarla la empresa obtiene el **derecho exclusivo** para impedir que terceros comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas iguales o parecidas, evitando así que los consumidores se confundan y adquieran el producto o servicio del empresario que realmente desean.
La marca es un activo de la empresa o de su establecimiento de comercio, por lo que puede ser protegida para evitar que terceros la utilicen o se aprovechen de su reputación y reconocimiento en el mercado. El procedimiento completo para registrar una marca lo puede consultar en este enlace: Registro de Marca.
Es importante recordar que el registro de una **marca** es distinto al nombre que su empresa o establecimiento de comercio tiene en el registro mercantil. La **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** es la Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial, y se encarga de conceder derechos sobre los bienes de propiedad industrial. Mientras tanto, la inscripción en el registro mercantil llevado por las cámaras de comercio constituye el cumplimiento de una obligación del comerciante al realizar actos o actividades mercantiles. La función del registro mercantil es servir de medio publicitario sobre la existencia, constitución, representación y objeto social de una persona jurídica o natural que realiza actividades comerciales. Por lo tanto, la razón o denominación social inscrita no es un bien de propiedad industrial, como sí lo es la marca.
En virtud de esto, si desea proteger el nombre de su establecimiento de comercio o de su empresa como **marca**, debe agotar el procedimiento legal contenido en la **Decisión 486 de 2000** de la **Comisión de la Comunidad Andina**, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Esta decisión tiene su reglamentación en los decretos reglamentarios, y además, la SIC expide la **Circular Única**, que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios sobre cómo deben adelantar los trámites de propiedad industrial.
Para mayor información sobre el paso a paso del registro de marca, puede ingresar aquí.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN MARCARIA EN MI OPERACIÓN COMERCIAL?

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que aquellos que no logran identificar.

Además, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial. En concreto, una marca:

- Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.
- Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores, construyendo confianza.
- Puede ser objeto de licencias y, por tanto, fuente generadora de ingresos.
- Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

Siendo tan importante, al ser registrada, la marca le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, para que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o servicio del empresario que realmente desean.

¿INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL ME DA DERECHOS SOBRE LA MARCA DE MIS PRODUCTOS O SERVICIOS?

NO. Es fundamental tener presente que el nombre de su empresa y/o establecimiento de comercio no se protege automáticamente como una marca con el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Para proteger su emprendimiento como marca y tener los beneficios que le ofrece registrar una marca, debe acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Para mayor información sobre los derechos que le otorga proteger una marca y el paso a paso para el registro, puede consultar el siguiente link.

Otro paso clave...

RUT (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO)

¿QUÉ ES EL RUT?

Es la sigla de Registro Único Tributario, el cual es administrado por la DIAN, y constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN, conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes.

¿Cuáles son los beneficios del RUT?

El RUT facilita al inscrito el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias; le permite una comunicación fluida y eficaz con la DIAN. De igual manera, la DIAN podrá desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio a sus administrados, así como la simplificación de trámites y reducción de costos.

¿Para qué sirve el RUT?

1. Realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones Tributarias, Aduaneras y Cambiarias (TAC) a través de los servicios en línea o presenciales que le ofrece la DIAN.
2. Identificar y reconocer sus obligaciones TAC frente al Estado colombiano.
3. Permitir que terceros, con quienes usted sostenga una relación comercial, laboral o económica, identifiquen su actividad económica registrada en el RUT.
4. Acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostiene una relación comercial, laboral o económica en general.
5. Suministrar información importante para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones TAC.

Finalmente, define cada una de las responsabilidades de índole tributaria y aduanera a las cuales está sujeto, permitiéndole a la entidad ejercer un mejor control sobre el cumplimiento de estas y, adicionalmente, comunicarle oportunamente sobre el vencimiento de las obligaciones.

¿Qué costo tiene la inscripción en el RUT?

La inscripción en el RUT no tiene ningún costo, el trámite es completamente gratuito, así como el formulario requerido para ello.

¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT?

1. Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados y representantes en general que deban suscribir declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes a nombre del contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero en materia tributaria, aduanera o cambiaria.
2. Los revisores fiscales y contadores que deban suscribir declaraciones por disposición legal.
3. Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares.
4. Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) y no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA).
5. Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) que requieran la expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura, o como consecuencia del desarrollo de una actividad económica no gravada.
6. Los responsables y no responsables del impuesto nacional al consumo.
7. Los agentes retenedores.

TIP: SI VA A INICIAR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UN LOCAL COMERCIAL BAJO LA FIGURA DE ARRENDAMIENTO, tenga presente que antes de suscribir el contrato de arrendamiento debe verificar que la actividad de **VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES** se pueda ejecutar en el local

comercial que va a arrendar. Esta especie de "autorización" se conoce como **USO DE SUELO**, del cual se hablará más adelante...

A continuación, se presentan otros requisitos que deben cumplir los empresarios en la etapa preoperativa, contenidos en distintas normas del ordenamiento jurídico colombiano:

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS (ICA - SECRETARÍA DE HACIENDA)

El impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con o sin establecimientos de comercio. Asimismo, el impuesto de avisos y tableros se genera por la instalación de todo tipo de anuncios publicitarios en el espacio público o privado, como carteles, vallas y cualquier otro medio de publicidad visual que se coloque en edificios, vías, vehículos y, en nuestro caso, locales comerciales.

La inscripción para el pago de estos impuestos debe realizarse como máximo dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio de las actividades que generan la obligación de declarar y pagar dichos impuestos. Esto se puede hacer a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda Distrital o de forma presencial en la sede de la entidad ubicada en la Carrera 30 N.º 25-90, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p. m.

Tenga en cuenta que, para llevar a cabo el trámite, se debe presentar:

- Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería.
- **Registro Único Tributario (RUT)** en original.
- Formulario diligenciado (puede descargarlo de la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital).

Si el solicitante es apoderado o autorizado:

- Presentar fotocopia del documento de identidad del titular y del autorizado.

Este trámite no tiene costo y puede durar un día.

La venta de boletería para el ingreso o asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas en los establecimientos de comercio no está sujeta al impuesto de industria y comercio (**ICA**), de conformidad con lo establecido en el **Artículo 39 de la Ley 14 de 6 de julio de 1983**.

RIT (CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA)

El **RIT** es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.

Puede descargarlo de manera automática ingresando a la Oficina Virtual, seleccionando la opción "Contribuyente" y, en la sección "Mi RIT", ubicando el botón "Certificación RIT".

Al registrar una empresa ante la **Cámara de Comercio de Bogotá**, esta entidad notifica la fecha de inicio de actividades a la **Secretaría de Hacienda Distrital**, quedando automáticamente inscrito en el **RIT**. Si el empresario no notifica la fecha de inicio de actividades, deberá adelantar el proceso de inscripción directamente ante la **Secretaría de Hacienda Distrital**.

El proceso de inscripción en el **Registro de Información Tributaria (RIT)** puede realizarse personalmente o de forma electrónica. Los términos, condiciones y plazos para la inscripción en el **RIT** serán establecidos mediante resolución de la **Secretaría Distrital de Hacienda**.

SANCIONES POR INCUMPLIR LA NORMATIVIDAD

1. **Sanción por no inscribirse en el Registro de Información Tributaria – RIT**:
   - Para quienes no tengan local abierto al público y se inscriban después del plazo establecido y antes de que la Administración Tributaria Distrital lo haga de oficio, deberán pagar una sanción equivalente a una (1) **Unidad de Valor Tributario (UVT)** por cada mes o fracción de mes de retraso.
   - Si la inscripción se realiza de oficio por la Administración Tributaria Distrital, la sanción será equivalente a dos (2) **UVT** por cada mes o fracción de mes de retraso hasta la fecha de inscripción de oficio.
   - Para quienes tengan establecimiento de comercio abierto al público, se impondrá sanción de clausura de la sede, local, negocio u oficina, por un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso.

1. **Sanción por no presentar en lugar visible al público la certificación de inscripción en el Registro de Información Tributaria – RIT**:
   - El empresario que no presente el documento que acredite su inscripción en el **RIT** podrá ser sancionado con la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por dos (2) días.

1. **Sanción por no informar novedades**:
   - Los obligados a informar a la Administración Tributaria el cese de actividades y demás novedades que no lo hagan dentro del plazo establecido deberán pagar una sanción equivalente a una (1) **UVT** por cada mes o fracción de mes. Si la novedad se registra de oficio, se aplicará una multa equivalente a dos (2) **UVT** por cada mes o fracción de mes de retraso.

1. **Sanción por informar datos incompletos o erróneos**:
   - La sanción por informar datos incompletos o equivocados será equivalente a diez (10) **UVT**.

CAPÍTULO II:
REQUISITOS DE LA LEY 1801 DE 2016 (CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA) PARA EJERCER ACTIVIDADES ECONÓMICAS A TRAVÉS DE UNA PERSONA JURÍDICA Y/O A TRAVÉS DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ABIERTO AL PÚBLICO

Es fundamental que el emprendedor, los empresarios, gerentes, propietarios y administradores conozcan el **Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana**, Ley 1801 de 2016 (en adelante, denominado "Código de Policía"), especialmente aquellos artículos que, por su transversalidad, todos los empresarios deberán cumplir para el desarrollo legal de la actividad comercial. En particular, el **artículo 87**, que se considera la columna vertebral del ejercicio de las actividades económicas en las que se especializa esta Guía.
El mencionado **artículo 87 de la Ley 1801 de 2016** establece los requisitos previos a la apertura y los que deben cumplirse durante la operación comercial:
"Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas, trascienden a lo público; que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos:

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación.
2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad.
3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo que, para tal efecto, establezca la Policía Nacional.

Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada.
3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.
4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día.
6. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe contar con el registro nacional de turismo.

Parágrafo 1.º. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridades de Policía en cualquier momento, para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas."

Desarrollemos este Artículo que es absolutamente clave para su operación.

REQUISITO N.º 1 DEL ARTÍCULO 87: LAS NORMAS REFERENTES AL USO DEL SUELO, DESTINACIÓN O FINALIDAD PARA LA QUE FUE CONSTRUIDA LA EDIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN.

La **Ley 1801 de 2016** establece, como requisito previo al inicio de las actividades económicas, que el establecimiento de comercio que se apertura cumpla con:

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación.

Esto implica que el empresario debe verificar, antes de iniciar las actividades comerciales, si las actividades económicas que va a ejecutar en el establecimiento de comercio pueden desarrollarse en el predio (inmueble/local) escogido, de acuerdo con el **Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Ciudad de Bogotá**, Decreto 555 de 2021. Dicho decreto define el uso del suelo que un predio tiene, para ubicar correctamente la nueva empresa o establecimiento de comercio y poder ejecutar la actividad económica de **venta y consumo de bebidas embriagantes, código CIIU 5630** (para más información, puede revisar el siguiente link).

Esta consulta, en el caso de la ciudad de Bogotá, se puede realizar sin costo a través de la página web de la **Secretaría Distrital de Planeación** en el **Portal Geográfico SINUPOT**.

¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ARRENDAR UN LOCAL COMERCIAL PARA OPERAR UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ABIERTO AL PÚBLICO CON ÉNFASIS EN MÚSICA EN VIVO?

Al arrendar un local comercial en Bogotá para operar un establecimiento de comercio con énfasis en música en vivo, es fundamental verificar que el uso del suelo permita esta actividad, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. La Secretaría Distrital de Planeación debe emitir la certificación de uso del suelo, que es necesaria para operar legalmente. Además, se deben tener en cuenta las normativas de control de ruido, la regulación para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y la gestión de derechos de autor con entidades como Sayco y Acinpro. Es obligatorio cumplir con las disposiciones de seguridad humana y requisitos sanitarios, así como registrar el establecimiento en la Cámara de Comercio y la DIAN para asegurar su legal funcionamiento.

TIP: SI TIENE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y REALIZA CAMBIOS, TENGA EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DEL **CÓDIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1801 DE 2016)**:

ARTÍCULO 85 (...)

PARÁGRAFO: En caso de cualquier modificación del nombre, datos de ubicación del empresario o del establecimiento de comercio, cambio de domicilio o de la actividad económica con actividades de alto impacto que involucren la venta y consumo de bebidas alcohólicas, será necesario presentar una certificación que acredite que el uso del suelo para el desarrollo de estas actividades comerciales es permitido. Esta certificación debe ser expedida por la **Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá** o por el sistema que se establezca para tal efecto. De no cumplir con esta exigencia, la Cámara de Comercio se negará a efectuar la inscripción correspondiente.

1. **Estudio y trámite de concepto de uso de suelo y norma urbanística**

De acuerdo con el numeral 3 y parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.3.1 del **Decreto 1077 de 2015**, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", el estudio y trámite del concepto de uso de suelo y norma urbanística en municipios y distritos con curadurías urbanas, como es el caso de Bogotá, debe ser solicitado ante dichas entidades.

En virtud de lo anterior, a través del **Decreto 1890 de 2021** se modificó parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en lo relacionado con la reglamentación del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 sobre el costo de la consulta de uso de suelo y concepto de norma urbana. Las expensas por trámites ante los curadores urbanos, que a 2025, ascienden a $98.965 iva incluido.

Concepto de norma urbanística: Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano, la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación, informa al interesado sobre las normas urbanísticas vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

Concepto de uso del suelo: Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del **Plan de Ordenamiento Territorial (POT)** y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

Información importante en uso del suelo a tener en cuenta:

1. **Incumplimiento de las normas del uso del suelo**:
   - Incumplir las normas del uso del suelo es sancionado por el Código de Policía con una **multa general tipo 4**, que a la fecha asciende a **16 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)**. Además, esto puede dar lugar a la **suspensión definitiva de la actividad**, ya que el requisito de "uso del suelo" no es subsanable o corregible por parte de los empresarios. Esto depende exclusivamente de lo que establezca la **norma urbanística**, es decir, del **Plan de Ordenamiento Territorial (POT)** que esté vigente en Bogotá al momento de la consulta.

1. **Actividades catalogadas como "Servicios Especiales"**:

En actividades catalogadas como **"Servicios Especiales"**, es decir, aquellas que involucren la **venta y consumo de bebidas alcohólicas o servicios sexuales**, según el actual **POT adoptado por la Alcaldía Mayor de Bogotá**, a través del **Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021**, es necesario aportar una **certificación** que verifique el cumplimiento de la normatividad de uso del suelo para cualquier modificación del nombre, datos de ubicación del empresario o del establecimiento de comercio, cambio de domicilio o de la actividad económica (Artículo 85 del Código de Policía).

1. **Vigencia y revisión del POT**:

El **Plan de Ordenamiento Territorial (POT)** es revisado al vencimiento de su vigencia de largo plazo (12 años). Sin embargo, el Concejo Distrital, por iniciativa del alcalde, puede revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo del POT, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos (4, 8 y 12 años), según lo establecido en dichos planes.

1. **Riesgo ante un cambio en el POT**:

Si el **POT de Bogotá** llegase a cambiar, eliminando y/o modificando el uso autorizado o la destinación de la zona donde se desarrolla la actividad comercial, el establecimiento podría estar en riesgo de ser sujeto de una **suspensión definitiva de la actividad**, pues estaría operando en un predio que ya no permite esa actividad comercial. Por tal razón, se recomienda obtener la **licencia de construcción** del predio donde opera el establecimiento de comercio mientras el POT vigente autorice dicha actividad. De esta forma, si en el futuro el uso del suelo para esa zona cambia, el predio mantendrá su **licencia de construcción**, siendo este el único mecanismo jurídico válido que le garantiza tener derechos adquiridos. Es decir, aunque el POT cambie y ya no autorice la actividad comercial, al contar con la **licencia de construcción** se podrá seguir operando.

Uso del suelo y POT
Basado en el Decreto 555 de 2021 (vigente)

- En 2025, la Secretaría Distrital de Planeación inició **revisión de corto plazo del POT (2025–2027)**.
- Se prevé **mayor flexibilidad para usos mixtos** en zonas de vida nocturna y cultura.
- ⚠️ **Recomendación:** tramitar licencias de construcción o reconocimiento de uso antes de los ajustes finales para conservar derechos adquiridos.
- **Portal Secretaría Distrital de Planeación:** https://www.sdp.gov.co/

1. **REQUISITO N.° 2 DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1801 ("CÓDIGO DE POLICÍA") MANTENER VIGENTE LA MATRÍCULA MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA RESPECTIVA JURISDICCIÓN DONDE SE DESARROLLE LA ACTIVIDAD.**

Una vez verificado que el uso del suelo en la dirección exacta donde desea iniciar sus actividades económicas es adecuado, es necesario definir si va a crear una persona jurídica o va a operar comercialmente a través del registro de un establecimiento de comercio abierto al público. Para ello, es fundamental que identifique las actividades económicas que registrará. La empresa o establecimiento de comercio puede tener asignados hasta un máximo de 4 códigos CIIU (**Clasificación Industrial Internacional Uniforme**) que correspondan a las actividades económicas que se van a ejecutar comercialmente.

Puede consultar el listado completo de los códigos CIIU, tanto presencialmente en las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, como virtualmente ingresando a **Códigos CIIU - Cámara de Comercio de Bogotá**.

Igualmente, puede realizar esta consulta en la página web de la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)**.

La actividad principal de su negocio debe estar relacionada con el ejercicio comercial dentro del establecimiento. Los códigos CIIU más frecuentes en establecimientos del sector del entretenimiento son:

- **5630**: Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. Esta clasificación incluye el expendio de bebidas alcohólicas, fundamentalmente para el consumo dentro del establecimiento con o sin servicio a la mesa, ofreciendo la posibilidad de presentar algún tipo de espectáculo, como los que se realizan en tabernas, bares y cervecerías. Accesoriamente, pueden proporcionar servicio de restaurante.

Las actividades de las discotecas, entendidas como establecimientos con horario preferiblemente nocturno, donde se escucha música grabada, existen espacios adecuados para bailar y se realiza el expendio de bebidas, en su mayoría alcohólicas.

- **5611**: Expendio a la mesa de comidas preparadas. Esta clasificación incluye la preparación y expendio de alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas principalmente) para su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa.

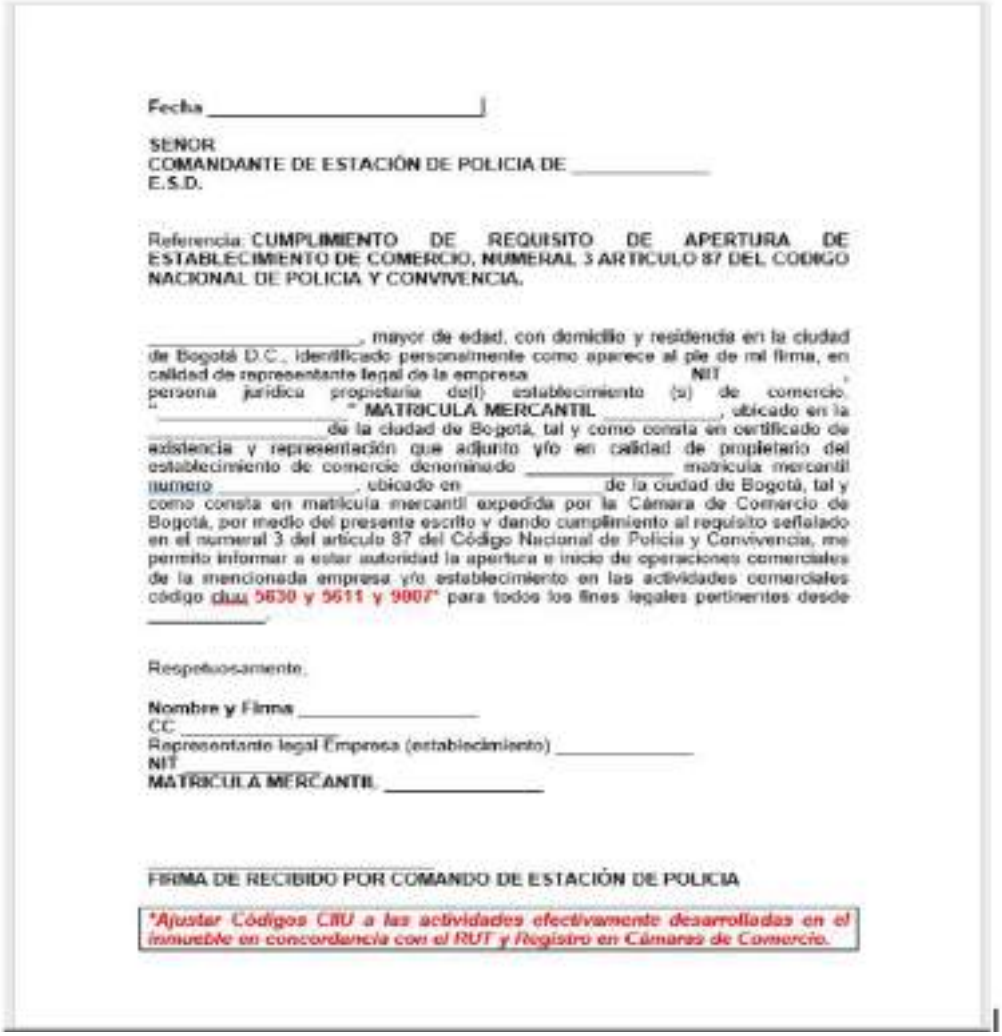
Tenga en cuenta que, si en su negocio tiene oferta de música en vivo, debe tener registradas tanto en su matrícula mercantil como en el RUT las siguientes actividades según su ejercicio comercial:

- **9007**: Actividades de espectáculos musicales en vivo. Incluye la producción de conciertos para el público en general, para una o más funciones. Las actividades pueden ser realizadas por orquestas y bandas, pero también pueden consistir en funciones de músicos, autores, intérpretes, entre otros.
- **9008**: Espectáculos en vivo, tales como circos, títeres, pantomima, narración, declamación, y actividades de grupos o compañías de danza, entre otros.

TIP: En un proceso de **INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (I.V.C.)** por parte de las autoridades, el desarrollo de actividades que no estén registradas y actualizadas en su matrícula mercantil y en el **Registro Único Tributario (RUT)**, tanto en códigos como en el orden (principal y secundarias), puede ser causal de suspensión temporal de su actividad comercial de 3 a 10 días.

1. **REQUISITO N.° 3: COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A LA POLICÍA NACIONAL**

El **Artículo 87 del Código de Policía** establece en su numeral tercero:
La comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de la estación o subestación de Policía del lugar donde funcione el mismo, por el medio más expedito o idóneo que para tal efecto establezca la Policía Nacional.
La comunicación puede ser escrita a mano o impresa. Recuerde incluir los datos de su establecimiento de comercio que permitan identificarlo: nombre, dirección, NIT, matrícula mercantil y los datos de contacto del propietario o su representante legal.
Es recomendable conservar dos copias de este documento, radicar una de manera presencial en la estación y/o subestación de Policía más cercana, y guardar la constancia de su radicación.
A continuación, encontrará el borrador de una comunicación que deberá ajustar a su caso específico.



Fecha _____

SENOR
COMANDANTE DE ESTACIÓN DE POLICIA DE _____
E.S.D.

Referencia: **CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, NUMERAL 3 ARTICULO 87 DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA.**

_____, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., identificado personalmente como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la empresa _____ NIT _____, persona jurídica propietaria de(l) establecimiento (s) de comercio "_____" **MATRICULA MERCANTIL** _____, ubicado en la _____de la ciudad de Bogotá, tal y como consta en certificado de existencia y representación que adjunto y/o en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado _____ matrícula mercantil numero _____, ubicado en _____ de la ciudad de Bogotá, tal y como consta en matrícula mercantil expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del presente escrito y dando cumplimiento al requisito señalado en el numeral 3 del artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia, me permito informar a estar autoridad la apertura e inicio de operaciones comerciales de la mencionada empresa y/o establecimiento en las actividades comerciales código ciiu 5630 y 5611 y 9007* para todos los fines legales pertinentes desde _____.

Respetuosamente,

Nombre y Firma _____
CC _____
Representante legal Empresa (establecimiento) _____
NIT
MATRICULA MERCANTIL _____

_____
FIRMA DE RECIBIDO POR COMANDO DE ESTACIÓN DE POLICIA

**Ajustar Códigos CIIU a las actividades efectivamente desarrolladas en el inmueble en concordancia con el RUT y Registro en Cámaras de Comercio.*

Modelo carta de apertura. Elaboración propia Asobares.

1. **REQUISITO N.° 4. El numeral 4 del artículo 87 del Código de Policía no aplica para los establecimientos de comercio tratados en esta guía.**

AHORA, ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE EL EMPRESARIO DEBERÁ CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN EL ART. 87 DE LA LEY 1801 QUE VENIMOS DESARROLLANDO:

1. **LAS NORMAS REFERENTES A LOS NIVELES DE INTENSIDAD AUDITIVA**

Los establecimientos de comercio con oferta de música en vivo deben cumplir con las normas relativas a la emisión de ruido máximo permitida, de conformidad con el uso de suelo que predomina en la zona donde está ubicado el establecimiento.

A la fecha, está vigente la **Resolución 627 de 2006**, expedida por el Ministerio de Ambiente, la cual establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiente. Esta resolución regula el nivel de "ruido permitido" en los establecimientos de comercio, así:

ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL, EXPRESADOS EN DECIBELES DB(A)

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A)	
		Día	Noche
Sector A. Tranquilidad y Silencio	Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos.	55	45
Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado	Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.	65	50
	Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación		
	Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre		
Sector C. Ruido Intermedio Restringido	Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas.	75	70
	Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos.	70	55
	Zonas con usos permitidos de oficinas.	65	50
	Zonas con usos institucionales.		
	Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales.	80	70
Sector D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado	Residencial suburbana.	55	45
	Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.		
	Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y reservas naturales.		

Es importante tener presente que la Secretaría Distrital de Ambiente puede imponer **MULTAS** por superar los decibeles (unidad de medida de la presión sonora) permitidos en la actividad comercial, las cuales pueden ascender a 5.000 SMMLV (artículo 40 de la **Ley 1333 de 2009**). Tambi én pueden dar lugar al cierre definitivo o temporal del establecimiento de comercio, en aplicación de la **Ley 1801 de 2016 (Código de Policía)**, razón por la cual es fundamental dar cumplimiento a la normativa de ruido según la norma de uso de suelo en la que se encuentre el establecimiento de comercio. Los decibeles permitidos cambian de una zona a otra para proteger a los ciudadanos de la contaminación auditiva.

Asimismo, es pertinente mencionar que debe controlar y cuidar el nivel de ruido que se reproduce en su establecimiento de comercio. En el marco de las funciones de **INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC)** que ejerce la Secretaría Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá, es posible que su negocio sea objeto de una visita con el fin de verificar si está cumpliendo con la normativa vigente en la materia. Por esta razón, es fundamental conocer la norma y aprender de manera técnica cómo atender correctamente las visitas de la Secretaría de Ambiente. A continuación, le entregamos las siguientes recomendaciones:

1. El procedimiento de inspección, vigilancia y control puede durar aproximadamente dos horas.
2. La inspección debe realizarse tanto con las fuentes de sonido apagadas como encendidas, por lo que su establecimiento puede estar en operación comercial durante la visita.
3. **Calibraciones**: Antes de iniciar una medición, el equipo debe calibrarse según las condiciones del lugar donde se tomarán las lecturas, utilizando un pistófono o calibrador.
4. Los certificados de calibración electrónica de cada equipo deben estar vigentes según las especificaciones del fabricante, y la copia de estos debe adjuntarse al informe técnico. El comerciante puede solicitar estos certificados antes de que se inicie la medición.
5. Modificar las fuentes de sonido durante el procedimiento de inspección puede implicar la imposición de multas económicas.

El artículo 7 de la **Ley 1333 de 2009** señala las **CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL** , entre las cuales se incluyen:

- Reincidencia: Información sobre el comportamiento pasado del infractor.
- Que la infracción genere daño grave a la salud humana.
- Cometer la infracción para ocultar otra.
- Rehuir la responsabilidad o atribuir a otros.
- Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
- Obtener provecho económico para sí o para un tercero.
- Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
- Incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

El artículo 21 de la **Resolución 627 de 2006** menciona que el **Informe Técnico** debe contener:

- Fecha de la medición, hora de inicio y de finalización.
- Responsable del informe (información mínima de quien lo elabora).
- Ubicación de la medición.
- Propósito de la medición.
- Norma utilizada.
- Tipo de instrumentación utilizada.
- Equipo de medición utilizado, incluyendo números de serie.
- Datos de calibración, ajuste del instrumento y fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono.
- Procedimiento de medición utilizado.
- En caso de no ser posible la medición del ruido residual, las razones por las cuales no fue posible apagar la fuente.
- Condiciones predominantes.
- Condiciones atmosféricas (dirección y velocidad del viento, lluvia, temperatura, presión atmosférica, humedad).
- Procedimiento para la medición de la velocidad del viento.
- Naturaleza/estado del terreno entre la fuente y el receptor; descripción de las condiciones que influyen en los resultados, como acabados de la superficie, geometría, barreras y métodos de control existentes.
- Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada.
- Descripción de los tiempos de medición, intervalos de tiempos de medición y referencia, y detalles del muestreo utilizado.
- Variabilidad de la(s) fuente(s).
- Descripción de las fuentes de sonido existentes y datos cualitativos.
- Reporte de memoria de cálculo (incertidumbre, ajustes, aporte de ruido, entre otros).
- Conclusiones y recomendaciones.
- Croquis detallado que muestre la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de observación y medición.
- Copia de los certificados de calibración electrónica de los equipos.

En virtud de lo anterior, es necesario que en su establecimiento de comercio se implementen las medidas correspondientes para no violar la normativa de ruido ni ejecutar actos u omitir requisitos que puedan conllevar a causales de agravación en materia ambiental. Es fundamental tomar decisiones acertadas para mitigar el ruido, tales como la insonorización y el control de los decibeles de las fuentes de sonido, con el fin de evitar la perturbación por ruido, tal como lo establece el **Decreto Nacional 1076 de 2015** en su sección 5, artículo 2.2.5.1.5.1 y siguientes.

1. **CUMPLIR CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA**

La Alcaldía Mayor de Bogotá, o de cada municipio, es la autoridad encargada de determinar el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio. A la fecha, en la ciudad de Bogotá, para la actividad de expendio y consumo a la mesa de bebidas embriagantes, está vigente el **Decreto 293 de 2025 (junio 26)**, ***Por medio del cual se establece el horario de funcionamiento para el ejercicio de actividades económicas que involucren el expendio o consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*** Dicha norma, en su artículo 1 , consagra:

Artículo 1°. Horario general para el ejercicio de actividades económicas, que involucre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes. El horario para el ejercicio de actividades económicas, que involucren el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta la once y cincuenta y nueve de la noche (11:59 p.m.) del mismo día.

Entiéndase por actividad económica lo preceptuado en el artículo 83 de la Ley 1801 de 2016. Es decir, la actividad lícita, desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación o de entretenimiento; de carácter público o privado o en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o que, siendo privados, sus actividades trascienden a lo público.

Parágrafo. Estos horarios no se aplican a las ventas de bebidas alcohólicas y/o embriagantes que sean despachadas exclusivamente a domicilio privado. Los establecimientos de comercio que realicen venta y expendio de bebidas alcohólicas y/o embriagantes a domicilio privado serán responsables de verificar que esta no se realice a menores de edad, ni para consumo en espacio público.

Artículo 2°. Horario para el ejercicio de actividades económicas que involucren el expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas y/o Embriagantes en bares y discotecas. El horario para el ejercicio de actividades económicas que involucren el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes en bares y discotecas será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las tres de la mañana (3:00 a.m.) del día siguiente.

No podrán entenderse como bar o discoteca aquellos establecimiento(s) de comercio que desarrollen actividades deportivas acompañadas por el ejercicio de actividades económicas que involucren el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes.

Parágrafo. Los restaurantes, entendidos como las actividades económicas gastronómicas que ofrecen servicio a la mesa y que generalmente cuentan con una carta o menú y que también venden bebidas alcohólicas y/o embriagantes como acompañantes de las comidas no se someterán a las restricciones establecidas en este decreto. En el evento que su actividad económica principal sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán regirse por los horarios y condiciones de expendio establecido en el presente artículo.

3. **CONDICIONES DE SEGURIDAD, SANITARIAS Y AMBIENTALES DETERMINADAS EN EL RÉGIMEN DE POLICÍA**

1. Este requisito es vital para garantizar la seguridad, salud pública y el goce seguro de quienes trabajan, disfrutan y consumen alimentos y bebidas en los establecimientos de comercio. Lo abordaremos desde diferentes perspectivas en cumplimiento de la normativa.

SOLICITUD DE CONCEPTO HIGIÉNICO SANITARIO DE SU ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Todo establecimiento de comercio cuya actividad comercial sea el expendio de productos alimenticios y/o bebidas, con o sin consumo en mesa, debe disponer de su respectivo concepto sanitario. Este concepto es una constancia, resultado de la evaluación técnica de las condiciones sanitarias del negocio, que comprende aspectos relacionados con la salubridad e higiene de las instalaciones físicas del negocio y de las personas que atienden al público.

A octubre de 2024, para obtener el mencionado concepto sanitario, es necesario que el interesado realice una solicitud de "visita sanitaria", la cual se gestiona directamente en la página de la **Secretaría Distrital de Salud de Bogotá**, en su portal **Negocios Saludables, Negocios Rentables**. La visión de este nuevo proceso es la autogestión y autorregulación de los negocios. Esto significa que es el empresario quien hace seguimiento de sus instalaciones y procesos, y, luego de una verificación previa y de estar 100 % seguro de cumplir con las normas sanitarias (**Ley 9 de 1979**, **Resolución 2674 de 2013**, **Resolución 5109 de 2005**, **Ley 1335 de 2009**, entre otras), se solicita la visita. El proceso de inscripción del establecimiento y solicitud de visita, el paso a paso y toda la información relevante se encuentra en el siguiente enlace: **Portal de Registro**.

Para realizar la inscripción, puede acceder al siguiente enlace: **Formulario de Inscripción**.

BASE NORMATIVA A NIVEL DE SANIDAD PARA BARES, RESTAURANTES, GASTROBARES, DISCOTECAS Y ESPACIOS DE MÚSICA EN VIVO

Para conocer la base normativa que regula los requisitos que su establecimiento debe cumplir, lo invitamos a consultar los siguientes enlaces:

- **Ley 9 de 1979**
- **Resolución 2674 de 2013**
- **Decreto 3075 de 1997**

VIGILANCIA SANITARIA

Es pertinente recordar que, según el **Decreto 3518 de 2006**, "la vigilancia sanitaria es una responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, que consiste en el proceso sistemático de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos".

La **Secretaría Distrital de Salud**, como autoridad sanitaria, realiza visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) para determinar si los establecimientos cumplen con la norma y protegen la salud de los ciudadanos en general. Como resultado de las visitas de inspección, se diligencia un acta y se emite un concepto sanitario, el cual puede ser:

1. **FAVORABLE** : Cuando se cumple con todo lo evaluado y establecido en el acta.
2. **FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS**: Cuando existen aspectos pendientes por cumplir, aunque estos no generan riesgo a la salud.
3. **DESFAVORABLE** : Cuando se incumple con lo establecido por la norma.

El concepto sanitario no tiene una vigencia específica. Por lo tanto, el propietario del establecimiento de comercio debe encargarse de mantenerlo en estado **favorable** mientras el establecimiento esté abierto al público.

Es importante aclarar que, a nivel de la **Secretaría Distrital de Salud**, el protocolo de inspección no es igual para bares que para restaurantes o gastrobares, ya que la inspección es más rigurosa en aquellos establecimientos que manejan cocina y preparación de alimentos. Se revisan aspectos como el almacenamiento de bebidas, desecho de productos, almacenamiento de productos de aseo, refrigeración, fechas de vencimiento, reciclaje de desechos y disposición final de las basuras, entre otros.

¿QUÉ SE VERIFICA EN EL CONCEPTO SANITARIO?

- **Plan de Saneamiento**: Incluye programas de limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos y control integrado de plagas.
- **Plan de Capacitación Continuo**: Debe contener metodología, duración, docentes, cronograma y temas.
- **Certificados Médicos como Manipulador de Alimentos**: En esta certificación debe constar la aptitud o no para manipular alimentos.

CONTENIDO DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Este programa permite tener un manual y registros de los procesos indispensables en su establecimiento para garantizar la limpieza y desinfección de instalaciones, utensilios, equipos, alimentos y personal que manipula alimentos.

Objetivo del programa: Garantizar un correcto nivel de limpieza y desinfección en las áreas del establecimiento, cumpliendo con lo estipulado en la normativa vigente.

Responsables y funciones:

- **Gerencia general**: Gestiona, aporta y aprueba los recursos humanos, físicos y económicos para el desarrollo del programa y vela por su cumplimiento.
- **Operadores y manipuladores**: Ejecutan los **procedimientos operativos estandarizados (POES)**, brindan información sobre las tareas realizadas, elaboran registros y mantienen la documentación.
- **Capacitador externo**: Realiza el proceso educativo para el manejo correcto de sustancias nuevas o ya usadas.

Desarrollo del programa de limpieza y desinfección:

Para que el programa se lleve a cabo completamente, es necesario realizar y mantener las siguientes actividades:

1. **Clasificación de áreas**: Determinación del espacio del local comercial, planos del local y ubicación de los equipos y áreas de operación.
2. **Sustancias de limpieza y desinfección**: Selección de sustancias y químicos a emplear, que deben ser inodoros, incoloros y aptos para alimentos.
3. **Utensilios de limpieza y desinfección**: Selección de elementos acorde con lo establecido en la normatividad (materiales plásticos o metálicos, no de madera).
4. **Uso y preparación de soluciones**: Establecer procesos de preparación acorde a lo establecido por la normatividad para garantizar la eliminación de microorganismos que puedan afectar la calidad de los alimentos.
5. **Higiene del personal manipulador**: Los operarios deben cumplir con la política de **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)**, verificando el uso adecuado de la dotación, su aseo personal y su estado de salud.
6. **Control**: Llevar a cabo procesos de verificación y control de las actividades descritas en el plan, garantizando su cumplimiento.
7. **Acciones correctivas**: Cuando se presenten no conformidades, se registrarán en los formatos de verificación diaria de limpieza. El responsable dará aviso inmediato al jefe para tomar las medidas respectivas.
8. **Capacitaciones**: El programa de capacitaciones debe cumplir con las 10 horas de capacitación exigidas por la normatividad, y debe ser ejecutado por especialistas certificados o empresas especializadas.

Documentos relacionados: Formatos de registros del programa, certificados de seguimiento y certificaciones de procesos del programa.

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Contar con agua potable es crucial para desarrollar las actividades diarias del establecimiento. El agua es un factor determinante en los procesos de higiene.

Procedimientos a documentar en el programa de control de aguas:

- Fuente de captación.
- Tratamientos realizados.
- Periodicidad del lavado del tanque de almacenamiento (cada 6 meses).
- Procedimiento de manejo y abastecimiento de agua en caso de cambios en las fuentes de suministro.
- Fichas técnicas de sustancias químicas o elementos empleados en los procesos de limpieza o potabilización.

Manejo del agua potable:

- Tipo de tanque de almacenamiento (plástico, concreto).
- Capacidad (metros cúbicos, litros).
- Ubicación (elevado, subterráneo).
- Impermeabilización.

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Debe contar con la infraestructura, elementos, áreas, recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, manejo y disposición final.

Objetivo: Dar un adecuado manejo a los residuos sólidos generados durante el proceso de producción del establecimiento, disminuyendo el impacto ambiental y evitando riesgos de inocuidad.

Marco legal: El Programa de Manejo de Residuos Sólidos debe regirse por:

- **Resolución 2674 de 2013**
- **Decreto 1713 de 2002**
- **Decreto 3075 de 1997**
- **Decreto 1594 de 1984 Responsables y funciones**:
- **Gestor externo**: Empresas o personas encargadas de transportar los residuos y darles disposición final.
- **Operadores**: Encargados de seleccionar, recolectar, almacenar y transportar los residuos hasta el lugar designado para su recolección.

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

Las plagas requieren un programa de control específico, el cual involucra el concepto de control integral:

Controles que se pueden implementar:

- Fumigación
- Trampas de impacto
- Trampas con cebo
- Monitores
- Ultrasonido

Tips y Recomendaciones:

- Realice monitoreo constante de los procesos e instalaciones para el control de plagas.
- Mantenga en buen estado las instalaciones, sin deterioros o daños que puedan ser fuente de aparición y propagación de plagas.
- Efectúe controles preventivos acorde a los requerimientos o la necesidad de su establecimiento.
- Tenga disponible en el establecimiento, en medio escrito o magnético, el plan de saneamiento y demás documentación sujeta a verificación, la cual puede ser solicitada por la autoridad sanitaria competente.
- Mantenga la documentación actualizada, organizada y diligencie oportunamente los formatos.
- Asegúrese de contar con la información necesaria por parte del proveedor y/o prestador de servicios de control, donde se evidencien los tipos de elementos o sustancias empleadas en las actividades de control.

Este programa tiene como objetivo mantener las instalaciones seguras y libres de plagas y focos de contaminación mediante medidas de carácter preventivo o correctivo.
Recuerde contratar estos servicios con una empresa certificada, para garantizar el cumplimiento de los servicios ofrecidos y poder demostrar a la autoridad sanitaria que cumple con la normativa.

¿QUÉ PASA SI NO TENGO EL CONCEPTO HIGIÉNICO SANITARIO O ME EXPIDEN UN CONCEPTO DESFAVORABLE?

El no contar con este concepto dará lugar a la suspensión temporal o definitiva de la actividad, según corresponda. Adicionalmente, puede derivar en medidas sanitarias como el decomiso de mercancías o la clausura total o parcial del establecimiento de comercio en caso de que represente un riesgo para los consumidores.
Los conceptos desfavorables siempre darán lugar al inicio de procesos administrativos sancionatorios con la correspondiente imposición de sanciones. Es por esto que es necesario cumplir con la normatividad en la materia, ya que, **RECUERDE**, aunque el establecimiento de comercio subsane las faltas, la autoridad sanitaria está en la obligación de iniciar el proceso e imponer las sanciones de ley.

PROCEDIMIENTO:

- **Tipo de trámite**: presencial o virtual (**Acceso al Portal de Servicios**).
- **Costo del trámite**: $0
- **Duración**: 1 día
- **Entidad**: Secretaría Distrital de Salud o Red Hospitalaria Distrital cercana.

Luego de la solicitud presencial o virtual, asistirá al establecimiento un funcionario que deberá acreditar su identidad como autoridad sanitaria. Este funcionario inspeccionará las condiciones higiénico-sanitarias, verificando que cumplan con la normatividad vigente, y levantará un acta de visita donde se emita el concepto técnico sanitario del establecimiento y de los servicios.

Información requerida para la solicitud:

- Razón social del establecimiento
- Tipo de establecimiento
- Dirección del establecimiento
- Tel éfono de contacto (preferiblemente fijo)
- Representante legal del establecimiento
- Jornada de atención
- Anexar copia del certificado de matrícula o de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio.

PLAN CONTINUO DE CAPACITACI ÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

De acuerdo con lo establecido en la **Resolución 2674 de 2013**, este plan es de carácter obligatorio para todo el personal que manipule alimentos y se debe renovar anualmente. El establecimiento debe contar con los soportes en físico o digital que demuestren la aplicación del programa de capacitación continua, el cual también debe estar anexo, evidenciando los temas tratados y el cumplimiento de las 10 horas requeridas en la mencionada resolución.

CERTIFICADOS MÉDICOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

El personal que manipula alimentos (cocina, mesa y bar) y quienes participen en esa cadena deben cumplir con las condiciones de salud establecidas en la normatividad vigente en relación con los exámenes médicos, que incluyen:

- **KOH para uñas**: Para evidenciar la no presencia de hongos o levaduras en las manos.
- **Frotis de garganta**: Para evidenciar la no presencia de enterobacterias y virus.
- **Coprológico**: Para evidenciar la no presencia de parásitos.

Estos exámenes deben ser practicados por entidades avaladas, con el fin de garantizar el estado de salud del trabajador. Deben realizarse anualmente y de forma previa a la vinculación de cada colaborador.
El empleado debe entrar en tratamiento médico y ser reubicado en sus funciones operativas hasta que cumpla con todas las condiciones, para no poner en riesgo la salud del consumidor.

Inspección sanitaria y plan de saneamiento

- Continúa el programa **“Negocios Saludables, Negocios Rentables”**.
- **En 2025 se implementó la digitalización de conceptos sanitarios a través de la plataforma de la Secretaría Distrital de Salud.**
- ⚠️ **En revisión:** actualización de la **Resolución 2674 de 2013** (Buenas Prácticas de Manufactura).

CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ABIERTO AL PÚBLICO

¿Qué es el concepto técnico?

“El concepto técnico es la apreciación emitida por el **Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá**, a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito.”

Este concepto certifica el cumplimiento de las normas de seguridad humana, prevención de incendios y manejo adecuado de materiales peligrosos en establecimientos comerciales y edificaciones, incluyendo propiedades horizontales. Es fundamental para garantizar la seguridad de las personas en estos espacios, y es un requisito legal para el funcionamiento de muchos establecimientos.

IMPORTANCIA DEL CONCEPTO TÉCNICO

Todas las edificaciones y establecimientos de comercio donde haya personas, ya sea de manera permanente o temporal, están obligados a cumplir con las normativas de seguridad humana y protección contra incendios. El Concepto Técnico de Bomberos certifica si el establecimiento cumple con estos requisitos o si es necesario implementar acciones correctivas. Este concepto tiene una validez de un año y puede ser solicitado por las autoridades competentes, como la Policía Nacional, en el marco del **Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016)** y el programa **Sello Seguro (Decreto 372 de 2018)**.

En el marco del **Decreto 555 de 2011**, la **Ley 1575 de 2012** y la **Resolución 661 de 2014**, los cuerpos de bomberos tienen la competencia de realizar inspecciones técnicas y revisión de proyectos de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios en establecimientos comerciales públicos y privados.

NORMATIVA APLICABLE

Las inspecciones y evaluaciones se realizan conforme a varias normativas vigentes, entre ellas:

- **Decreto 555 de 2011**
- **Ley 1575 de 2012**
- **Resolución 661 de 2014**
- **Acuerdo 20 de 1995**
- **NSR-98/NSR-10**
- **Resolución 1016 de 1989**
- **Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024 – 2027**

Estas normas regulan tanto la construcción de edificaciones como las medidas de seguridad contra incendios, y varían según el tipo y uso de la edificación.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CONCEPTO TÉCNICO

Dependiendo del nivel de riesgo del establecimiento, el proceso para obtener el concepto técnico puede variar.

Radicación:

Ingresar al **Portal de Servicios** y diligenciar la información solicitada. Recuerde que, de acuerdo con el orden de llegada de las solicitudes, se realiza la revisión, aprobación o solicitud de corrección o aclaración.

Si la solicitud es aprobada, el sistema, de acuerdo con las características del establecimiento, realizará automáticamente la clasificación del mismo en:

- Riesgo Bajo
- Riesgo Moderado
- Riesgo Alto

Capacitación y Auto-Revisión:
Si el establecimiento se encuentra clasificado en **riesgo bajo**, llegará al correo registrado por la ciudadanía en el **Portal de Servicios** un usuario y contraseña para que realice la capacitación.
Una vez realizado el curso virtual, se procederá con la revisión y aprobación para continuar con el proceso de auto-revisión en el **Portal de Servicios**.
El certificado de seguridad estará disponible en el portal una vez se haya diligenciado el formulario de **AUTO-REVISIÓN**.

Inspección Técnica:
Si el establecimiento se encuentra clasificado en **riesgo moderado** o **alto**, a partir de la fecha de registro y dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, la Subdirección de Gestión del Riesgo de la entidad programará una visita.
El concepto de seguridad estará disponible en la **Oficina de Servicio a la Ciudadanía** dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la visita.
Si la ciudadanía participa en la feria de servicio, recibirá la capacitación de manera presencial. Posterior al diligenciamiento del formulario de **AUTO-REVISIÓN**, recibirá el certificado de seguridad.

TIPS: TENGA EN CUENTA:

- El concepto técnico será enviado al correo electrónico registrado en el portal de servicios una vez realizada la visita para los establecimientos con riesgo alto. En caso de riesgo bajo o moderado, el concepto estará disponible para descarga directamente en la plataforma.
- Solo se realiza una visita técnica al establecimiento. De ser requerida una nueva visita, deberá iniciarse el procedimiento desde el principio.
- El servidor(a) solo atenderá un trámite por ciudadano(a) en cualquiera de los puntos de atención con los que cuenta la UAECOB.
- A nivel general, la principal normativa que se revisa durante las inspecciones incluye el **Acuerdo 20 de 1995**, **NSR-98**, **NSR-10**, **Resolución 1016 de 1989** y **Acuerdo Distrital 341 de 2008**, los cuales aplican según el periodo constructivo de la edificación.
- **Clic aquí** para ingresar al **Portal de Servicios**.

Registro y solicitud:
El solicitante debe ingresar al Portal de Servicios de Bomberos Bogotá para realizar el proceso de registro y diligenciar la información requerida.

Puntos de Atención

(DIAGRAMAR CON EL MAPA DE BOGOTÁ Y UBICAR LOS PUNTOS)

Para obtener asistencia o realizar el trámite de manera presencial, los ciudadanos pueden acudir a los siguientes puntos:

- **SuperCADE Carrera 30**: Carrera 30 # 25-90, módulo 27 y 28.
- **SuperCADE Suba**: Calle 148 # 103B-95, módulo A-1.
- **SuperCADE Américas**: Avenida Carrera 86 # 43-55 Sur, módulo 73.
- **Edificio Comando**: Calle 20 # 68A-06.

Para mayor información, puede consultar este enlace: **Concepto Técnico - Visitas e Inspección**.

Este concepto tiene una vigencia de un año y debe ser tramitado anualmente.

Si no tiene claridad con el proceso, podrá solicitar una cita previa a través del siguiente enlace: **Asignación de Citas**.

Podrá agendar su cita y acercarse de manera presencial a nuestros puntos de atención para recibir acompañamiento en el proceso. Recuerde tener a mano la información de su establecimiento el día de la cita y presentar la documentación requerida, si es necesaria.

PIROTECNIA

A través de las **Leyes 670 de 2001** y **2224 de 2022**, se regula en Colombia la pirotecnia y sus usos en establecimientos de comercio.

Entiéndase por **PIROTÉCNICO**: "Toda clase de artefactos que contengan una o varias materias o mezclas de elementos destinados a producir efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de estos efectos, (…) causantes de quemaduras e incendios en los que pueden arder otros materiales" (**Artículo 4 de la Ley 2224 de 2022**).

El artículo 7 de la **Ley 670 de 2001 PROHÍBE TOTALMENTE LA VENTA** de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos a menores de edad y a personas en estado de embriaguez en todo el territorio nacional. El artículo 9 de la mencionada ley establece sanciones de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, además del decomiso de la mercancía y el cierre del establecimiento infractor por siete días a **QUIEN VENDA ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS a menores de edad o a personas en estado de embriaguez**.

En virtud de lo anterior, y en pro de la protección de sus negocios, clientes y terceros, invitamos vehementemente a los empresarios a evitar o reducir el uso de dichos productos en sus establecimientos. En caso de hacerlo, deben proporcionar la información y publicidad pertinente a todos los consumidores, implementar las medidas de seguridad necesarias para el uso de estos productos, realizar previamente las advertencias de ley e informar sobre los riesgos que dichos artefactos pueden implicar para la salud y el bienestar. Además, es indispensable solicitar las autorizaciones legales, incluyendo en el **Plan de Emergencias y Contingencias** el uso de estos productos en el negocio.

Para mayor información, puede consultar los siguientes enlaces:

- Pirotecnia en eventos - Bomberos Bogotá.
- Capacitación para pirotécnicos - Bomberos Bogotá.

Adicionalmente, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control de productos que puedan afectar a los consumidores, hizo un llamado a los comerciantes en torno al uso de **VELAS PIROTÉCNICAS**, recordando que, a través de la **Resolución 53956 de 2013**, se **PROHIBIÓ LA ENTREGA** de estos productos a los consumidores sin la información mínima sobre las condiciones de seguridad que deben emplearse para su manipulación, en cumplimiento del **Artículo 15 de la Ley 670 de 2001**, que establece:

"Todo artículo pirotécnico debe llevar una etiqueta sobre la necesidad de usarlo con implementos aptos para la manipulación (...), así como la circulación restringida de estos materiales por su grado de toxicidad y peligrosidad. Debe quedar expresamente señalado que la manipulación de todo tipo de pólvora está prohibida para menores de edad y personas en estado de embriaguez mediante una etiqueta".

PAGO DE LA TASA BOMBERIL PARA OBTENER LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con lo estipulado en el **Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027"**, el trámite de expedición del concepto técnico de bomberos **no tiene costo**. Sin perjuicio de lo anterior, es importante:

Artículo 290. Sobretasa bomberil. Adóptese en el Distrito Capital una sobretasa en el impuesto de industria y comercio para financiar la actividad bomberil, de conformidad con el literal a) del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 y cuyos elementos de la obligación tributaria serán los siguientes:

Hecho generador. Es la realización del hecho generador del impuesto de industria y comercio y su causación corresponde con el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio.

Sujeto pasivo. Será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio, que haya generado ingresos netos superiores a 43.498 UVTs en el periodo sujeto a declaración.

Base gravable. Corresponde al valor del Impuesto de Industria y Comercio.

Tarifa. Será del uno por ciento (1%) del valor liquidado por concepto del Impuesto de Industria y Comercio.

Parágrafo 1. La administración, control, recaudo, fiscalización, liquidación, discusión, devolución y cobro de la sobretasa bomberil estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Hacienda. Para tal efecto, la Administración Distrital reglamentará el procedimiento y la periodicidad de las declaraciones a que haya lugar, al igual que su recaudo.

Para mayor información, puede consultar los siguientes enlaces:

- Pirotecnia en eventos - Bomberos Bogotá.
- Capacitación para pirotécnicos - Bomberos Bogotá.

Adicionalmente, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control de productos que puedan afectar a los consumidores, hizo un llamado a los comerciantes en torno al uso de **VELAS PIROTÉCNICAS**, recordando que, a través de la **Resolución 53956 de 2013**, se **PROHIBIÓ LA ENTREGA** de estos productos a los consumidores sin la información mínima sobre las condiciones de seguridad que deben emplearse para su manipulación, en cumplimiento del **Artículo 15 de la Ley 670 de 2001**, que establece:

"Todo artículo pirotécnico debe llevar una etiqueta sobre la necesidad de usarlo con implementos aptos para la manipulación (...), así como la circulación restringida de estos materiales por su grado de toxicidad y peligrosidad. Debe quedar expresamente señalado que la manipulación de todo tipo de pólvora está prohibida para menores de edad y personas en estado de embriaguez mediante una etiqueta".

PAGO DE LA TASA BOMBERIL PARA OBTENER LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con lo estipulado en el **Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027"**, el trámite de expedición del concepto técnico de bomberos **no tiene costo**. Sin perjuicio de lo anterior, es importante:

Artículo 290. Sobretasa bomberil. Adóptese en el Distrito Capital una sobretasa en el impuesto de industria y comercio para financiar la actividad bomberil, de conformidad con el literal a) del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 y cuyos elementos de la obligación tributaria serán los siguientes:

Hecho generador. Es la realización del hecho generador del impuesto de industria y comercio y su causación corresponde con el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio.

Sujeto pasivo. Será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio, que haya generado ingresos netos superiores a 43.498 UVTs en el periodo sujeto a declaración.

Base gravable. Corresponde al valor del Impuesto de Industria y Comercio.

Tarifa. Será del uno por ciento (1%) del valor liquidado por concepto del Impuesto de Industria y Comercio.

Parágrafo 1. La administración, control, recaudo, fiscalización, liquidación, discusión, devolución y cobro de la sobretasa bomberil estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Hacienda. Para tal efecto, la Administración Distrital reglamentará el procedimiento y la periodicidad de las declaraciones a que haya lugar, al igual que su recaudo.

Parágrafo 2. Eliminese el cobro del concepto de inspección técnica y en consecuencia deróguese el literal a) del artículo 28 del Acuerdo 11 de 1988 y el parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 9 de 1992.

CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD HUMANA.

A nivel general, las principales normas que se revisan durante las inspecciones son: **Acuerdo 20 de 1995**, **NSR-98** y **NSR10**, **Resolución 1016 de 1989** y **Acuerdo Distrital 341 de 2008**.

El establecimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos para garantizar condiciones de seguridad y protección apropiadas:

- Verificar que las fuentes de ignición y combustibles se encuentren separadas, almacenados de manera adecuada y en áreas definidas.
- Asegurarse de no sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones improvisadas.
- Revisar periódicamente las conexiones eléctricas y realizar el mantenimiento necesario con personal calificado.
- Verificar que las instalaciones de gas natural y/o GLP cumplan con la normatividad vigente.
- Mantener un registro de los riesgos de incendio y de las acciones realizadas para eliminarlos o reducirlos, evaluándose periódicamente.
- Verificar constantemente que las salidas y vías de evacuación permanezcan libres de cualquier obstáculo y en condiciones de operatividad adecuadas.
- Evaluar la señalización de los medios y vías de evacuación y realizar los ajustes necesarios, de tal manera que los ocupantes del lugar puedan encontrar sin problema la salida de evacuación y dirigirse a un lugar seguro.
- Asegurarse de que los medios de evacuación no tengan superficies resbalosas. En caso de ser necesario, utilizar elementos antideslizantes.
- Evaluar si se cuenta con el equipamiento y los elementos necesarios para garantizar la permanencia segura y cómoda de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad.
- Verificar periódicamente los equipos de iluminación de emergencia, asegurándose de que todos los corredores, escaleras, descansos y salidas estén iluminados.
- Evaluar los equipos de detección, alarma y protección contra incendios con los que cuenta la edificación y realizar los cambios y el mantenimiento necesarios.
- Actualizar el plan de emergencia y contingencia de manera periódica y difundirlo con el personal del lugar.

TIP: Recuerde capacitar periódicamente a su personal de brigadas en el manejo de equipos de protección contra incendios y practicar simulacros de evacuación.

Seguridad humana y concepto técnico de Bomberos

- El concepto técnico de bomberos sigue siendo obligatorio y gratuito, con vigencia de un año.
- En 2025 se fortaleció el sistema de autoevaluación en línea.
- Aplica sobretasa bomberil (1%) para contribuyentes con ingresos superiores a 43.498 UVT.
- **Portal de servicios Bomberos Bogotá:** https://www.bomberosbogota.gov.co/

1. **DESARROLLAR EL OBJETO REGISTRADO EN LA MATRÍCULA MERCANTIL.**

Recuerde que la actividad y/o **actividades registradas en su matrícula mercantil DEBEN coincidir con las actividades comerciales que usted señor empresario ejecuta en su establecimiento**, de lo contrario puede verse abocado a la suspensión temporal de su actividad y a la imposición de multas que a la fecha ascienden a 32 s.m.l.v (artículo 92 numeral 5 del Ley 1801 de 2016).

1. **PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE EJECUTEN PÚBLICAMENTE OBRAS MUSICALES CAUSANTES DE PAGO, PROTEGIDAS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE DERECHOS DE AUTOR, MANTENER Y PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL DÍA.**

USO DE MÚSICA EN ESTABLECIMIENTOS

Teniendo en cuenta que la música es el eje vertebral del desarrollo de actividades como bares, gastrobares, discotecas y espacios de música en vivo, es fundamental tener presente que el "uso de música" genera las siguientes responsabilidades, de conformidad con el numeral 5 del artículo 87 del **Código de Policía**:

1. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, se debe mantener y presentar el comprobante de pago al día.

“Al usar música o audiovisuales en un establecimiento abierto al público mediante radios, equipos de sonido, televisores, proyectores, etc., se están explotando obras musicales y audiovisuales, así como interpretaciones o ejecuciones artísticas.
Todas ellas son bienes privados que pertenecen a los compositores, a los artistas u otros titulares de derechos, siendo ellos quienes disponen de cómo se deben usar sus creaciones o prestaciones artísticas.
Por esta razón, si desea usar música y/o audiovisuales en su establecimiento abierto al público, debe obtener la autorización de los titulares de las obras, intérpretes y otros artistas, pagándoles una remuneración por la autorización otorgada. Esta autorización y/o pago de remuneración se conoce comúnmente como **'pago por derecho de autor'**.”

En virtud de lo anterior, los establecimientos de comercio que hagan uso de música o difusión de cualquier obra protegida por derechos de autor deben pagar los respectivos derechos siempre que se estén ejecutando públicamente estos contenidos causantes de derechos de autor y conexos.

Recuerde que la autoridad policial está facultada para exigir la presentación del comprobante de derechos de autor vigente al momento del procedimiento policivo o proceso verbal abreviado, según corresponda.

Si el establecimiento de comercio no hace uso de este tipo de obras, de todas formas debe adquirir el **certificado de no usuario de música** y demás obras sometidas a derechos de autor. De este modo, el empresario debe pedir las autorizaciones, constancias o comprobantes de pago de derechos de autor que deben provenir de los titulares de las obras, de la sociedad de gestión colectiva o del gestor individual que los represente.

Los derechos de autor se pagan **únicamente** a quien realmente representa al artista cuya obra se está comunicando públicamente en su establecimiento de comercio.

La gestión del derecho de autor es una facultad jurídica que la ley otorga a todos los titulares de las obras o creaciones protegidas. Esta gestión puede revestir diversas formas, como se explica a continuación:

SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

Las sociedades de gestión colectiva son entidades sin ánimo de lucro que, en virtud de contratos de mandato, gestionan el derecho de autor de sus socios. De acuerdo con el parágrafo del **artículo 2.6.1.2.1 del Decreto 1066 de 26 de mayo de 2015**, podrán autorizar a terceros determinados usos de los repertorios que administran sin necesidad de especificarlos (legitimación presunta). Estas sociedades son reconocidas por la **Dirección Nacional de Derecho de Autor (D.N.D.A.)**, entidad adscrita al Ministerio del Interior. Se destacan principalmente: **Sayco**, **Acinpro**, **Egeda** y **Actores**.

GESTOR INDIVIDUAL

El gestor individual es aquel autor no afiliado a una sociedad de gestión colectiva que gestiona sus derechos de manera personal o directa. De acuerdo con lo establecido en el **artículo 2.6.1.2.1 del Decreto 1066 de 26 de mayo de 2015**, el gestor individual deberá acreditar el repertorio que administra y demostrar que es titular o representante del titular de tales obras o prestaciones.

OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE GESTIÓN DE DERECHO DE AUTOR

Según los lineamientos de la Sentencia C-509 de 2004 de la Corte Constitucional y en ejercicio del derecho fundamental a la libre asociación, el derecho de autor puede gestionarse a través de formas asociativas diferentes a las sociedades de gestión colectiva. Sin embargo, estas formas no cuentan con la legitimación presunta, lo que significa que, al igual que los gestores individuales, deberán acreditar el repertorio que administran y demostrar que son titulares o representantes del titular de tales obras o prestaciones.

Es pertinente aclarar que la "constancia o comprobante de pago proveniente de la gestión individual tendrá validez siempre y **'cuando se individualice el repertorio de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o fonogramas administradas por el gestor individual que serán ejecutadas en el espectáculo público y se acredite que el mismo es titular o representante del titular de tales obras o prestaciones'** (art. 2.6.1.4.31 del **Decreto 1066 de 2015**)".

BENEFICIOS PARA AFILIADOS A ASOBARES COLOMBIA

Los afiliados a **Asobares Colombia** tienen beneficios especiales de acuerdo con el convenio suscrito entre la agremiación y la **Organización Sayco Acinpro (O.S.A.)**, sociedad de gestión colectiva que representa más de 3 millones de obras para la ejecución pública de música en su establecimiento. Además, los establecimientos de comercio o espacios de música en vivo afiliados a **ASOBARES** tienen beneficios para el pago de sus presentaciones en vivo con la **Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO)** .

CONSULTAS Y PREGUNTAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Para más información y preguntas acerca del pago de derechos de autor, puede consultar la web de la **Dirección Nacional de Derecho de Autor** del Ministerio del Interior, la cual es el máximo órgano y autoridad en la materia. Consulte el siguiente enlace para **Preguntas y Respuestas Frecuentes**.

PAGO DE DERECHOS DE AUTOR EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ARTES ESCÉNICAS

Es importante recordar que, si la presentación de música en vivo configura un espectáculo público de las artes escénicas, de acuerdo con la definición establecida por el **artículo 3.º de la Ley 1493 de 2011**, el productor del espectáculo debe tener en cuenta los siguientes aspectos para su realización:

1. **Régimen nacional de autorizaciones** para los espectáculos públicos de las artes escénicas (a cargo de las alcaldías).
2. **Registro del productor** y la inscripción del evento en el **Portal Único de la Ley del Espectáculo Público (PULEP)**.
3. **Declaración y pago de la contribución parafiscal cultural**, si corresponde.

- **Portal SAYCO:** https://www.sayco.org/
- **Portal ACINPRO:** https://www.acinpro.org.co/
- **Portal PULEP (Ministerio de Cultura):** https://pulep.gov.co/

1. **PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO AL PÚBLICO U HOSPITALIDAD, SE DEBE CONTAR CON EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO.**

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)

Aunque actualmente no es obligatorio para los bares y restaurantes estar inscritos en el **Registro Nacional de Turismo** (RNT), el cual permite establecer un mecanismo de identificación, información y regulación de los prestadores de servicios turísticos, es fundamental mencionar que el **Artículo 2.2.4.1.4.1 del Decreto 343 de 2021**, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reglamentó los establecimientos de gastronomía y bares turísticos que tienen carácter de turístico.

De esta manera, en el **Artículo 2.2.4.1.4.2** se definió que los establecimientos de gastronomía y bares que de manera voluntaria decidan clasificarse como tal y se inscriban en el Registro Nacional de Turismo, deberán cumplir con todos los deberes y obligaciones que trae esta condición, así como gozar de todos los beneficios y promocionar su oferta y producto como turístico.

En concepto del 2 de marzo de 2023, el **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo** informó cuáles son los beneficios al formalizarse como prestador de servicios turísticos:

- Acompañamiento directo con las cámaras de comercio.
- Posibilidad de ser contratistas con entidades del Estado.
- Ser beneficiarios en programas de fortalecimiento de Innpulsa.
- Participación en los talleres que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas, como: **Bancóldex**, **Innpulsa**, **SENA**, **Artesanías de Colombia**, **Organizaciones Solidarias** y la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**.
- Acceso a la plataforma de la **Ventanilla Única Empresarial (VUE)**, la cual permite centralizar los trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social que se relacionen con el desarrollo de las actividades empresariales.
- Beneficios en el pago progresivo del impuesto de renta y complementarios para la pequeña y mediana empresa.
- Participación en ruedas de negocios.
- Facilidad en el acceso a líneas de crédito especializadas en turismo.
- Acceso a los recursos de **FONTUR**, en calidad de aportante en la contribución parafiscal.

Al respecto, nos permitimos señalar que, para llevar a cabo el proceso de registro e inscripción en el RNT, el prestador de servicios turísticos deberá tramitar el **Registro Nacional de Turismo** a través del enlace habilitado por las Cámaras de Comercio, ingresando por la **página web de Confecámaras**.

Puedes visualizar tutoriales para la realización de este proceso en el siguiente enlace: **Tutoriales RNT**. La inscripción en el RNT tiene una vigencia anual, es gratuita y debe actualizarse dentro de los tres primeros meses de cada año

En caso de tener alguna dificultad para realizar la inscripción y/o actualización, el prestador de servicios turísticos deberá acercarse directamente a las oficinas de la Cámara de Comercio de la ciudad que le corresponda para realizar este trámite, en nuestro caso, la de **Bogotá**.

CAPÍTULO III:
NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO PARA EJERCER ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENFOCADAS EN LA PRESENTACIÓN DE MÚSICA EN VIVO**

A continuación, presentamos un conjunto de normas que todo productor, organizador y empresario de la industria de la música, que opere un establecimiento de comercio abierto al público y/o realice espectáculos de música en vivo en Bogotá, debe conocer y cumplir:

PORTAL ÚNICO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS (PULEP)
¿QUÉ ES PULEP?

"El **Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP)** es una iniciativa del Gobierno nacional, liderada y coordinada por el Ministerio de Cultura, cuyo propósito fundamental es simplificar, centralizar y facilitar los trámites para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia.

El PULEP busca centralizar y coordinar los trámites a cargo de las autoridades públicas del ámbito nacional y territorial competentes en la autorización, control y seguimiento de los espectáculos públicos de las artes escénicas.

Desde la perspectiva de los productores, operadores de boletería y otros actores del sector, el PULEP pretende facilitar a los productores y operadores de boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas la realización de los trámites y procedimientos de este tipo de eventos.

De acuerdo con la **Ley 1493 de 2011**, se definen los espectáculos públicos de las artes escénicas como:

'Las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo [sin animales], magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan a la gente por fuera del ámbito doméstico' (literal a, art. 3.º Ley 1493 de 2011)."

Lo anterior implica que aquellos eventos que cumplan con las condiciones descritas serán considerados espectáculos públicos de las artes escénicas y se regularán conforme a la norma mencionada, la cual resumimos así:

1. Contar con la presentación en vivo de una expresión artística, en este caso, de música en vivo.
2. Que esta expresión artística sea el motivo por el cual las personas se congregan fuera de su ámbito doméstico.
3. Que la convocatoria de personas derive de una convocatoria pública, general e indiferenciada.

Con base en lo anterior, una aglomeración de público en un bar, gastrobar o restaurante será considerada un espectáculo público de las artes escénicas si cumple con los requisitos antes mencionados, en cuyo caso el productor u organizador del evento deberá cumplir con la normatividad vigente en la materia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PULEP?
Para la realización de un evento público de las artes escénicas, el empresario debe acatar las siguientes obligaciones:

1. Solicitar la autorización del espectáculo público de las artes escénicas ante la autoridad territorial competente.
2. Registrar al productor del espectáculo de las artes escénicas.
3. Inscribir el evento para obtener el correspondiente **Código PULEP**.

¿A quiénes define la Ley como productores?
La **Ley 1493 de 2011** define a los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas como los empresarios de este tipo de eventos: "Las entidades sin ánimo de lucro, las instituciones públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, sean personas jurídicas o naturales, que organizan la realización del espectáculo público en artes escénicas" (art. 3.º, literal b).
Conforme a lo anterior, el productor es el responsable u organizador del evento y no quien realiza la producción logística o técnica (**Resolución 313 de 2016**, art. 2.º, expedida por el Ministerio de Cultura). Los productores deben estar registrados ante el Ministerio de Cultura, según lo dispuesto en el artículo 10.º de la **Ley 1493 de 2011**.

¿A quiénes define la Ley como operadores de boletería?
Para los efectos de la **Ley 1493 de 2011**, los operadores de boletería son las personas naturales o jurídicas que los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas contratan para la comercialización de las boletas o entrega de derechos de asistencia, a través de herramientas informáticas, sistemas en línea y diferentes canales de venta y entrega. Estos operadores son agentes de retención de la contribución parafiscal cultural y deben presentar y pagar la declaración de retenciones cuando realicen operaciones de venta de boletas y entrega de derechos de asistencia sujetos a esta contribución parafiscal. En el caso de los operadores de boletería en línea, deben contar con la respectiva autorización emitida por el Ministerio de Cultura.

Beneficios Fiscales
TIP: Están excluidos del pago de IVA los espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios artísticos prestados para su realización.
Estos servicios son definidos como **"las actividades en las que prima la creatividad y el arte, prestadas para la realización del espectáculo público de las artes escénicas"**.
En reglamentación de lo anterior, el artículo 2.9.2.4 del **Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 del Sector Cultura** determina que los servicios artísticos excluidos del pago de IVA son los siguientes:
a. Dirección artística de las artes escénicas representativas. b. Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de música, danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas derivadas. c. Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido. d. Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas (no incluye televisión y cine). e. Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas y equipos de iluminación, sonido y audiovisuales. f. Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de las artes representativas (no incluye televisión y cine).

Parágrafo: Las actividades descritas en los literales c), e) y f) deberán estar asociadas exclusivamente a la escenografía de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
Otro beneficio fiscal que surge de la Ley del Espectáculo Público es que los extranjeros no residentes que presten servicios artísticos en espectáculos públicos de las artes escénicas pagarán un impuesto de renta único del 8 % (anteriormente era del 33 %), el cual será retenido por el productor o responsable de la actividad artística o el pagador (**art. 5.°, Ley 1493 de 2011**).

REGISTRO COMO PRODUCTOR - TRÁMITES

Para registrarse como productor, se debe ingresar al **PULEP** y seguir los pasos indicados.
En el siguiente enlace se puede encontrar el video correspondiente al instructivo para realizar el registro como productor de espectáculos de las artes escénicas, ya sea persona natural o jurídica: **Instructivo de Registro como Productor**.
Aquí puede, además, consultar un tutorial e instructivos útiles:
Instructivos PULEP.
Es vital tener presente que, tras el registro como productor, se deberán inscribir todos los espectáculos públicos de las artes escénicas que el empresario vaya a realizar.
Todo espectáculo público de las artes escénicas debe contar con el **código único del evento – Código PULEP** que se genera tras el registro del evento, cuya gestión debe realizarse en el **portal PULEP** con anterioridad a la publicidad y comercialización del espectáculo, acatando lo preceptuado en el **artículo 2.9.1.2.6 del Decreto 1080 de 2015 Único Reglamentario del Sector Cultura** y demás normas complementarias.
El código único del evento tiene una estructura alfanumérica semejante a una placa de automóvil: tres letras y tres números. Debe incluirse en todas las piezas digitales y físicas que promocionen el espectáculo (pancartas, pasacalles, programas de mano, volantes, páginas web, etc.).
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones señaladas en el **artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)**: **ARTÍCULO 61. SANCIONES.**
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:

1. Multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición dela sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días.
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web, portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado.
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir y ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad.
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas de hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.

Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción y la prohibición de
ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.

PARÁGRAFO 1.°
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. El daño causado a los consumidores.
2. La persistencia en la conducta infractora.
3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor.
4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores.
5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.
6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción.
7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultar o encubrir sus efectos.
8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes.

PARÁGRAFO 2.°
Dentro de las actuaciones administrativas sólo serán admisibles las mismas causales de exoneración de responsabilidad previstas en el título 1 de esta ley.

PARÁGRAFO 3.°
El cincuenta por ciento (50 %) de las sanciones que impongan la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de telecomunicaciones, servicios postales, falta de registro o no renovación del registro en las Cámaras de Comercio y de protección de datos personales o hábeas data, tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia, y el otro cincuenta por ciento (50 %) se destinará para fortalecer la Red Nacional de Protección al Consumidor a que hace referencia el **artículo 75 de la Ley 1480 de 2011**. Los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaría técnica de la red.

RESPONSABILIDADES DE LOS PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y RESPONSABLES DE ESCENARIOS CULTURALES PARA LAS ARTES ESCÉNICAS
El artículo 7.º de la Ley 1493 de 2011 creó la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de artes escénicas, cuyo hecho generador es la venta de boletería o entrega de derechos de asistencia para este tipo de eventos que tengan un valor individual igual o superior a 3 UVT.
El monto de la contribución parafiscal es el 10 % del valor de la boleta o derecho de asistencia, sin incluir el valor del servicio cobrado por los operadores de boletería.

Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción y la prohibición de
ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.

PARÁGRAFO 1.°
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. El daño causado a los consumidores.
2. La persistencia en la conducta infractora.
3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor.
4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores.
5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.
6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción.
7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultar o encubrir sus efectos.
8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes.

PARÁGRAFO 2.°
Dentro de las actuaciones administrativas sólo serán admisibles las mismas causales de exoneración de responsabilidad previstas en el título 1 de esta ley.

PARÁGRAFO 3.°
El cincuenta por ciento (50 %) de las sanciones que impongan la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de telecomunicaciones, servicios postales, falta de registro o no renovación del registro en las Cámaras de Comercio y de protección de datos personales o hábeas data, tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia, y el otro cincuenta por ciento (50 %) se destinará para fortalecer la Red Nacional de Protección al Consumidor a que hace referencia el **artículo 75 de la Ley 1480 de 2011**. Los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaría técnica de la red.

RESPONSABILIDADES DE LOS PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y RESPONSABLES DE ESCENARIOS CULTURALES PARA LAS ARTES ESCÉNICAS
El artículo 7.º de la Ley 1493 de 2011 creó la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de artes escénicas, cuyo hecho generador es la venta de boletería o entrega de derechos de asistencia para este tipo de eventos que tengan un valor individual igual o superior a 3 UVT.
El monto de la contribución parafiscal es el 10 % del valor de la boleta o derecho de asistencia, sin incluir el valor del servicio cobrado por los operadores de boletería.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Las cortesías, aunque son gratuitas, son derechos de asistencia susceptibles de valoración económica y forman parte de la contribución parafiscal. El valor de la cortesía será equivalente al valor de la boletería de la localidad a la que da acceso, teniendo en cuenta la respectiva etapa de venta.
- La contribución también incluirá: **"Los aportes en especie, compensaciones de servicios, cruces de cuentas, o cualquier forma que financie la realización del espectáculo, cuando como contraprestación de los mismos se haga entrega de boletería o de derechos de asistencia"** (parágrafo 2, artículo 9.º, Ley 1493 de 2011).

Declaración y Pago de la Contribución Parafiscal

Los productores de espectáculos tienen distintos plazos para declarar y pagar la contribución parafiscal cultural según el **artículo 2.9.2.1.4 del Decreto 1080 de 2015**, adicionado por el **Decreto 537 de 2017**.

- **Productores permanentes**: Deben presentar una declaración bimestral ante el Ministerio de Cultura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los mismos plazos establecidos para la declaración del IVA.
- **Productores ocasionales**: Presentarán una declaración por cada espectáculo público dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su realización.

La **Resolución 3650 de 2015** del Ministerio de Cultura, en sus artículos 1 al 3, prescribe los formularios de presentación y pago de la contribución parafiscal y de las retenciones a la misma, junto con sus anexos documentales. El artículo 5
establece el procedimiento para su presentación y pago, que debe realizarse únicamente a través de los servicios informáticos de la DIAN, siguiendo las instrucciones detalladas en la resolución.

El pago de la contribución puede realizarse de manera electrónica a través de un botón PSE o presencialmente en cualquier sucursal del banco BBVA.

Para la presentación y pago de la declaración de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, los productores deben seguir las siguientes instrucciones:

1. Habilitar la cuenta de usuario en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN.
2. Solicitar la emisión y activación del mecanismo de firma digital ante la DIAN. Aquí puedes consultar tutoriales e instructivos útiles: **Instructivos PULEP**.

SUGA (Sistema Único para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público para Bogotá)

El Distrito Capital, para garantizar las condiciones de seguridad física, humana y de protección para los asistentes a eventos masivos, creó el **Sistema Único para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público (SUGA)**, cuya ventanilla virtual está disponible en el siguiente enlace: **SUGA**.

A través de esta ventanilla, los organizadores y productores de eventos que presenten espectáculos de música en vivo y generen aglomeración de público deben cumplir con ciertos requisitos para obtener autorización previa y escrita para la ejecución de dichos eventos

Cuando los establecimientos de comercio realicen una **convocatoria abierta, general e indiferenciada** para la presentación de un espectáculo público de las artes escénicas, deberán proceder al registro, evaluación y autorización ante la ventanilla del SUGA, conforme a lo establecido en el **artículo 3 de la Ley 1493 de 2011**, el parágrafo 2 del **artículo 2.9.1.3.1 del Decreto Nacional 1276 de 2020**, así como lo contemplado en el numeral 3 del **artículo 20 del Decreto Distrital 599 de 2013** y en el **artículo 24 del Decreto Distrital 470 de 2021**.

Complejidad de los Eventos

Las actividades de aglomeración de público tienen distintos niveles de complejidad. Dependiendo de la complejidad del evento, el SUGA establecerá si se trata de un evento de **baja, media o alta complejidad**.

- **Eventos de media o alta complejidad**: Deben obtener de forma obligatoria su registro, evaluación y autorización.
- **Eventos de baja complejidad**: Solo es necesario realizar el registro en la ventanilla del SUGA .

Entidades que Componen el SUGA

El SUGA está compuesto por las siguientes entidades públicas:

- Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).
- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
- Secretaría Distrital de Salud.
- Policía Metropolitana de Bogotá.
- Alcaldías Locales.
- Secretaría Distrital de Ambiente.
- Secretaría Distrital de Movilidad.
- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
- Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- Secretaría Distrital de Gobierno.

Estas entidades, en el marco de sus competencias, evalúan las condiciones de realización del evento, solicitan los ajustes necesarios para su adecuado desarrollo y la Secretaría de Gobierno se encarga de expedir la autorización de la actividad a través de un acto administrativo.

Plan de Emergencias y Contingencias (PEC)

Es responsabilidad de los productores y empresarios de este tipo de eventos realizar un análisis de los riesgos, que debe plasmarse en un **Plan de Emergencias y Contingencias (PEC)**. Este plan define los planes de acción a implementar con el objetivo de prevenir la materialización de los peligros identificados y mitigar los riesgos cuando estos se materialicen. Con base en estos documentos, las entidades mencionadas, desde sus competencias legales, realizan el análisis y evaluación, exigiendo al interesado en la ejecución del evento los recursos necesarios para garantizar la seguridad humana y física de los asistentes.

Normatividad Vigente

La normatividad vigente en materia de aglomeraciones de público en el Distrito Capital puede ser consultada a través de los siguientes enlaces:

- **Resolución 0086 de 2023**: "Por la cual se desarrolla el artículo 30 del Decreto Distrital 599 de 2013 para establecer los tipos de Fútbol Profesional Clase C (de bajo riesgo) para Bogotá D.C."
- **Decreto 470 de 2021**: "Por el cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013, en lo relacionado con eventos culturales, recreativos y deportivos y se dictan otras disposiciones".
- **Decreto 622 de 2016**: "Por el cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013".
- **Resolución 569 de 2014**: "Por la cual se implementan y desarrollan algunos de los aspectos más relevantes establecidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y se dictan otras disposiciones".
- **Decreto 599 de 2013**: "Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital".

POLÍTICA DE PROPINAS

El artículo 3 de la **Ley 1935 de 2018**, "Por medio de la cual se reglamenta la naturaleza y destinación de las propinas", establece que la **Superintendencia de Industria y Comercio** tiene la obligación de impartir instrucciones relativas a la forma en que se debe informar a los consumidores sobre los precios y la voluntariedad de la propina, así como el derecho de los clientes de no pagarla o de modificar su cuantía.

En cumplimiento de estas funciones, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, a través de la **Circular 007 de 2022**, señaló los siguientes deberes para los establecimientos de comercio:

1. **Valor de la Propina:** El establecimiento puede sugerir el valor de la propina, siempre que no supere el 10% del valor del servicio prestado. Además, el consumidor debe ser consultado de manera previa, cuando solicite la liquidación de su cuenta, si desea incluir la propina en la factura, modificarla o rechazarla.
2. **Lista de Precios:** El establecimiento debe comunicar al público, en un lugar visible, la lista de precios de sus productos o servicios.
3. **Acceso a la Información:** Para acceder a los precios, el establecimiento no puede exigir el registro en páginas web, la concesión de permisos a aplicaciones, ni la entrega de datos personales.
4. **Política de Propinas:** Es obligatorio informar a los clientes sobre la política de propinas, la obligatoriedad de consultar al cliente si desea pagar la propina y su monto.
5. **Cadena de Servicios**: El establecimiento debe agregar en el texto de advertencia sobre propinas la siguiente información:

"La propina reconoce exclusivamente el trabajo de las personas que forman la cadena de servicios." La cadena de servicios está compuesta por todos los trabajadores que laboran en el establecimiento y prestan sus servicios en beneficio de los clientes o consumidores, es decir, meseros, vigilantes, acomodadores de carros, auxiliares de cocina, cocineros, barmans, recepcionistas, entre otros. Todos ellos deben ser beneficiarios de la propina, ya que su esfuerzo y dedicación influyen en la decisión del cliente de otorgar o no.

6. Reclamos sobre Propinas: Debe incluirse el siguiente mensaje en el aviso de propinas: "En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: (601) 592 0400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 01 8000 910165, para que radique su queja. También puede escribir al correo contactenos@sic.gov.co, indicando en el asunto 'Queja cobro de propina'."

Distribución de Propinas

El **Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**, a través del **Concepto 43188 del 26 de octubre de 2018**, recordó que:

- Ningún propietario o administrador puede intervenir en la distribución de las propinas o destinar parte de ellas a gastos del establecimiento, tales como reposiciones de inversión o cualquier otro gasto que no corresponda al pago de los trabajadores.
- El parágrafo 1 del artículo 5 de la **Ley 1935 de 2018** prohíbe a los propietarios o administradores intervenir en la distribución de las propinas o destinar alguna parte de ellas a gastos que le corresponden al establecimiento, tales como reposición de elementos de trabajo, pago de turnos o reposiciones de inversión. Tampoco pueden retener al trabajador lo que le corresponda por concepto de propinas.

En caso de violación de lo dispuesto en la **Ley 1935 de 2018**, los interesados deben acudir a la **Superintendencia de Industria y Comercio**, que es la entidad competente para conocer de las quejas relacionadas con la violación de esta normativa. Esto puede dar lugar a investigaciones administrativas y a la imposición de multas.

Principios de Distribución de la Propina:

1. **Integralidad:**

El 100% de la propina recaudada, disminuida en los costos administrativos de manejo (si los hubiera), se repartirá entre el personal exclusivo que forma parte de la cadena de servicios.

1. **Exclusividad:**

Ningún empleado podrá apropiarse de la propina de manera individual antes de que sea repartida conforme a las reglas pactadas por los empleados.

1. **Solidaridad:**

La propina es una cuenta solidaria, que busca el bien general de los empleados que pertenecen a la cadena de servicios.

1. **Efectividad:**

El empleado que efectivamente presta su servicio tiene derecho al pago de la propina correspondiente al día.

1. **Naturaleza:**

Las propinas son el resultado de un acto de liberalidad del cliente, quien gratifica el servicio recibido. Solo las personas involucradas en la cadena de servicios serán beneficiarias de las propinas.

1. **Falta de Acuerdo:** En caso de que no se llegue a un acuerdo entre los miembros de la cadena de servicios, las propinas se distribuirán de manera equitativa entre ellos.
2. **Frecuencia de Distribución:** El empleador podrá definir los plazos para repartir las propinas, siempre y cuando este periodo no sea superior a un mes.

MANEJO DE MENÚS DIGITALES Y FÍSICOS

La **Superintendencia de Industria y Comercio**, en cumplimiento de sus funciones de protección al consumidor, impartió instrucciones a través de la **Circular 007 de 2022** para las personas naturales y jurídicas que prestan servicios de consumo de alimentos y bebidas:

1. Se puede utilizar el menú o carta digital como un mecanismo adicional para verificar precios y brindar información.
2. A la entrada del establecimiento de comercio, debe haber una carta o menú que indique los precios.
3. Los precios deben estar expresados en miles de pesos colombianos.
4. Se prohíben expresiones como "20k", "10k" o términos indeterminados como "según peso" o "según tamaño".
5. Los precios deben estar en idioma castellano y no pueden estar identificados con símbolos que no correspondan al peso colombiano.
6. Si el negocio tiene un menú digital, debe contar con un mecanismo para su lectura disponible al público, especialmente para aquellos que no tengan acceso a tecnología.
7. No se podrán implementar medidas de bioseguridad adicionales o diferentes a las dictadas por las autoridades sanitarias.
8. El establecimiento debe comunicar al público en un lugar visible la lista de precios de sus productos o servicios.
9. No se puede obligar al cliente a registrarse en páginas web, conceder permisos de aplicaciones ni proporcionar datos personales para acceder a los precios.
10. Los clientes deben ser informados sobre la política de propinas, incluyendo la obligatoriedad de consultarles si desean pagar propina, su monto y la posibilidad de modificarla.
11. Se debe incluir el siguiente texto en el aviso de propinas: **"La propina reconoce exclusivamente el trabajo de las personas que forman la cadena de servicios."**
12. Tambi én se debe agregar el siguiente mensaje:

"En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: (601) 592 0400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 01 8000 910165. También puede escribir al correo contactenos@sic.gov.co con el asunto 'Queja cobro de propina'."

POLÍTICA ESCNNA

La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) previene la violación de los derechos fundamentales de la niñez. La explotación sexual infantil es entendida por la legislación colombiana como un delito, en el cual una o más personas denominadas proxenetas utilizan a menores de 18 años (denominados víctimas), para realizar actividades sexuales, eróticas o de pornografía con el fin de satisfacer los intereses o deseos de un tercero (denominado abusador), a cambio de un pago o promesa de pago. Este pago puede ser en efectivo, en especie o en cualquier otra forma de participación económica para la víctima y/o el proxeneta.

En virtud de lo anterior, y con el fin de evitar estas conductas en sus negocios, se recomienda a los propietarios de empresas y/o establecimientos de comercio abiertos al público crear una **Política Interna Administrativa** orientada a organizar e implementar el cumplimiento y ejecución de un **Código de Conducta** bajo la política de **Cero Tolerancia** a cualquier acto que implique un riesgo para la vida o integridad de los niños, niñas y adolescentes. Esta política debe contemplar la capacitación a todo el personal de la empresa y/o del establecimiento de comercio, así como la inclusión de cláusulas laborales en los contratos de trabajo suscritos con todos los trabajadores, a efectos de prohibir, desde la óptica laboral, la participación de cualquier trabajador en conductas que impliquen un riesgo relacionado con la ESCNNA o la participación activa, directa o indirecta, en estos flagelos dentro de las empresas.

Recuerde que participar de cualquier forma en esta conducta puede implicar, para los propietarios de establecimientos de comercio y empresas, así como para sus representantes legales:

- Ser sujetos de extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles debido al uso del establecimiento de comercio como medio para la explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes.
- Ser sujetos de un proceso policivo tendiente a la suspensión definitiva de la actividad por violar el numeral 11 del **Artículo 92 del Código Nacional de Policía**, que indica la prohibición de tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes.
- Ser sujetos de investigaciones penales por los delitos de proxenetismo, constreñimiento a la prostitución, inducción a la prostitución y estímulo a la prostitución.

Lo invitamos a consultar más información en la sección **ESCNNA del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo** .

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

La Secretaría Distrital de Salud – Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres indicó que el **DEA** es un dispositivo electrónico portátil que, si se usa oportunamente, puede ayudar a reactivar el movimiento del corazón cuando una persona sufre un paro cardíaco. En virtud de lo anterior, el **Decreto 1465 de 2019** del Ministerio de Salud, la **Resolución 3316 de 2019** del Ministerio de Salud, y la **Resolución 668 de 2022** expedida por la Secretaría Distrital de Salud, reglamentan la disponibilidad obligatoria de los **DEA** en espacios públicos y privados abiertos o cerrados, permanentes o temporales, destinados a la recepción, atención, circulación o estancia de público. Esto se establece con el propósito de salvaguardar la vida de los ciudadanos, en conformidad con la **Ley 1831 de 2017**..

Adicionalmente, la **Resolución 668** entró en vigor el 1 de diciembre de 2022 y establece en su artículo 5, numeral 19, que los establecimientos e industrias del entretenimiento nocturno, como bares, discotecas, y aglomeraciones de público con una capacidad de aforo de mínimo 100 personas, están obligados a garantizar la dotación y accesibilidad al **DEA**.
La Secretaría de Salud es la entidad encargada de realizar las respectivas visitas de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha resolución. Ante el incumplimiento de estas normativas, podrá iniciar los procedimientos sancionatorios administrativos correspondientes.

POLÍTICA DE ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO Y AEROSOLES

Todas las medidas de control establecidas en la **Ley 1335 de 2009** serán aplicables a los productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento; entre los que se encuentran los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Productos de Tabaco Calentado (PTC), y Productos de Nicotina Oral (PNO), entre otros. De igual manera, las disposiciones de la **Ley 2354 de 2024** se extienden a los dispositivos como vapeadores y cigarrillos electrónicos, regulando su uso, venta y publicidad para reforzar las medidas de control sobre estos productos y proteger la salud pública.
Las autoridades sanitarias en Bogotá, es decir, la **Secretaría Distrital de Salud**, están encargadas de vigilar el cumplimiento de esta norma en coordinación con las autoridades de policía.

En virtud de lo anterior, los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a los que hace referencia la norma tienen las siguientes obligaciones:

1. Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ley con el fin de proteger a las personas de la exposición al humo de tabaco ambiental.
2. Fijar en un lugar visible al público avisos que contengan mensajes alusivos a los ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social.
3. Adoptar medidas específicas y razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen en el lugar, tales como pedirle a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad competente

Por cuanto constituyen derechos de las personas no fumadoras, entre otros, los siguientes:

1. Respirar aire puro, libre de humo de tabaco y sus derivados.
2. Protestar cuando se enciendan cigarrillos, tabaco y sus derivados en sitios donde su consumo esté prohibido por la presente ley, así como exigir al propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable, a cualquier título, del respectivo negocio o establecimiento, que se conmine al o a los autores de tales conductas a suspender de inmediato el consumo de los mismos.
3. Acudir ante la autoridad competente en defensa de sus derechos como no fumador y exigir la protección de los mismos.
4. Informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento de lo previsto en la presente ley.

Asimismo, a través de la **Ley 2354 de 2024**, el Congreso de la República reguló el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores, y los dispositivos necesarios para su funcionamiento; entre los que se encuentran los **Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN)**, los **Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN)**, los **Productos de Tabaco Calentado (PTC)** y los **Productos de Nicotina Oral (PNO)**, indicando lo siguiente:

Cuando se utilice la expresión “libre de humo", se entenderá como "libre de humo y aerosoles".

Para los efectos de la presente ley, cuando se utilicen las expresiones "tabaco", "tabaco y sus derivados", "productos de tabaco", "productos de tabaco y sus derivados", "cigarrillos, tabaco o sus derivados" o "productos de cigarrillo, tabaco y sus derivados", se entenderá como "cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento; entre los que se encuentran los **Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN)**, los **Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN)**, los **Productos de Tabaco Calentado (PTC)** y los **Productos de Nicotina Oral (PNO)**, entre otros".

Todas las medidas de control establecidas en la **Ley 1335 de 2009** serán aplicables a los productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento; entre los que se encuentran los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Productos de Tabaco Calentado (PTC), y Productos de Nicotina Oral (PNO), entre otros. De igual manera, las disposiciones de la **Ley 2354 de 2024** se extienden a los dispositivos como vapeadores y cigarrillos electrónicos, regulando su uso, venta y publicidad para reforzar las medidas de control sobre estos productos y proteger la salud pública.

REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL PARA AVISOS EN FACHADA EN EL DISTRITO CAPITAL ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

El registro de publicidad exterior visual es la autorización otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer la actividad de publicidad exterior visual, cuando se compruebe el cumplimiento de las normas vigentes, teniendo en cuenta la información suministrada por su responsable y la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de la Secretaría. En este caso, la autorización se otorga para avisos en fachada.

¿Cómo puede realizar el trámite?

Este trámite se requiere para hacer uso de **Publicidad Exterior Visual** en el área del Distrito Capital, aplicando la regulación pertinente según lo descrito principalmente en la **Ley 140 de 1994** a nivel Nacional y el **Decreto 959 de 2000** para la ciudad de Bogotá. Va dirigido a ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas que hagan el uso expreso de imágenes, logos u otros diseños conciliados como **Publicidad Exterior Visual**, de acuerdo con el fundamento legal vigente.

Pasos para realizar el trámite:

1. Descargue el formulario de solicitud de registro único para elementos de publicidad exterior visual en el Distrito Capital, o puede reclamarlo en uno de los puntos de atención mencionados a continuación:
   - Sede principal de la Secretaría Distrital de Ambiente
   - SuperCADE Bosa
   - SuperCADE CAD
   - SuperCADE Suba
   - SuperCADE 20 de Julio
   - SuperCADE Américas
   - CADE Fontibón
   - CADE Kennedy
   - CADE Muzú
   - CADE Tober ín
   - CADE Tunal
   - CADE Chicó

1. En cualquiera de los puntos de atención mencionados anteriormente, solicite el formato de conceptos varios, documento que debe estar firmado por parte de los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente. Con este formato podrá realizar el pago por concepto de servicio ambiental.

1. Con el formulario debidamente diligenciado y firmado, acuda a los puntos antes mencionados o radique por correo electrónico en atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, o a través del portal de la Secretaría, presentando los siguientes documentos para la radicación del trámite:
   - Formulario de Solicitud de Registro PEV
   - Lista de chequeo de la solicitud de registro único para elementos de publicidad exterior visual en el Distrito Capital
   - Fotografías panorámicas del establecimiento comercial, en las que se ilustre la instalación del aviso
   - Número de NIT y/o matrícula mercantil para realizar la consulta en la Cámara de Comercio de Bogotá
   - Fotocopia del documento de identificación del solicitante (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería, según corresponda)
   - Original del recibo de consignación por los costos del trámite
   - Cuando se actúe mediante apoderado, se debe adjuntar el poder debidamente otorgado
   - Cuando el aviso se encuentre en un centro histórico o esté instalado en un inmueble de patrimonio, se debe anexar el **Concepto de Intervención del Instituto de Patrimonio Cultural**

Para realizar el pago del Registro de Publicidad Exterior Visual debe:

- Ingresar al **auto liquidador de la Secretaría Distrital de Ambiente** y seguir las instrucciones para la liquidación del servicio y establecer el valor a pagar
- Imprimir el recibo generado por el auto liquidador en una impresora láser y dirigirse a cualquier sucursal del Banco de Occidente.
- Radicar el formato de solicitud junto con los anexos correspondientes, de acuerdo con el trámite solicitado, en uno de los puntos de atención o a través del canal virtual

Tiempo de respuesta: 60 días calendario. Se atiende en orden de radicación
Obtención del registro/acto: Correo certificado, correo electrónico y presencial

Tenga en cuenta...

- Cuando en la misma edificación existan varios establecimientos de comercio, cada uno de ellos podrá ubicar su aviso por debajo del antepecho del segundo piso, sin que la suma del área de todos exceda el treinta por ciento (30 %) del área habilitada para poner avisos en la fachada.
- El valor a cancelar por el registro de los avisos en fachada se realiza de acuerdo con el área de los elementos estipulado en la **Resolución 931 de 2008**, la **Resolución 5589 de 2011** y la **Resolución 2962 de 2011**.
- De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del **Decreto Distrital 959 de 2000**, no se considera aviso: los elementos que adornan la fachada, los elementos destinados a señalizar el ingreso y salida de los establecimientos, ni los horarios de atención al público.

Lo invitamos a tramitar la licencia de construcción si en el inmueble donde opera su establecimiento de comercio está permitido el uso del suelo relativo a la actividad de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Si es propietario del inmueble donde opera su actividad comercial, puede adelantar el procedimiento ante cualquier curaduría urbana de la ciudad de Bogotá. Si es arrendatario y cuenta con la anuencia y autorización del propietario, también podrá ejecutarlo.
Tenga en cuenta que la licencia de construcción es el único mecanismo jurídico existente para evitar que el cambio, modificación y/o actualización del **Plan de Ordenamiento Territorial (POT)** afecte su actividad comercial, ya que otorga un derecho adquirido, siempre y cuando la edificación cumpla con lo indicado en dicha licencia de construcción.
Para mayor información, puede consultar la siguiente normatividad:

- Decreto 1077 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."
- Decreto 1783 de 2021: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 2218 de 2015: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana."

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
¿Qué es la factura electrónica?

“Es la evolución de la factura tradicional. Para efectos legales, tiene la misma validez que la factura en papel; sin embargo, se genera, valida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Tributariamente, es un soporte de transacciones de venta de bienes y/o servicios.”
¿Cuándo es obligatorio iniciar a expedir factura electrónica?
En la fecha máxima establecida en el calendario de implementación, el cual se puede consultar en la página web de Factura Electrónica de la DIAN.

Beneficios de la Factura Electrónica

- Automatiza y minimiza procesos manuales.
- Devoluciones y declaraciones automáticas.
- Reduce costos frente al uso de papel.
- Fomenta la desmaterialización de documentos de negocio.
- Potencializa el factoring electrónico.
- Mejora la relación con clientes y proveedores.
- Es muy segura y difícilmente falsificable.
- Facilita el intercambio de documentos.

¿Qué se necesita para facturar electrónicamente?

Un facturador electrónico necesita los siguientes elementos:

- Software de facturación electrónica.
- Certificado digital de firma.

¿Qué software se puede usar para facturar electrónicamente?

- Software propio.
- Software de la DIAN.
- A través de un aliado proveedor tecnológico.

Obligatoriedad de facturación electrónica y límites en facturación POS

Personas jurídicas que enajenen bienes y/o servicios. Personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 UVT. Personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 UVT. O personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con ingresos inferiores a 3.500 UVT pero: Con más de un establecimiento de comercio. Explotación de intangibles. Usuarios aduaneros.
Consignaciones e inversiones superiores a 3.500 UVT. Contribuyentes que optaron por el Régimen Simple de Tributación - RST

Requisitos para expedir factura electrónica

Para comenzar a expedir factura electrónica en Colombia, es necesario cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con la normativa de la DIAN:

1. Estar Inscrito en el RUT

El contribuyente debe estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) y actualizado, con las responsabilidades tributarias correspondientes que lo habiliten para facturar electrónicamente.

1. Seleccionar un Software de Facturación Electrónica

Es necesario utilizar un software autorizado por la DIAN para generar las facturas electrónicas. Esto puede ser un proveedor tecnológico autorizado o un software propio que cumpla con los estándares técnicos de la DIAN.

Si se opta por un software propio, este debe estar habilitado y certificado por la DIAN.

1. Registro como Facturador Electrónico

El contribuyente debe realizar el registro como facturador electrónico en el portal de la DIAN, utilizando su firma electrónica o Instrumento de Firma Electrónica (IFE).

Este proceso implica el diligenciamiento del formulario de inscripción y la aceptación de las condiciones para facturar electrónicamente.

1. Obtener el Instrumento de Firma Electrónica (IFE)

Para firmar digitalmente las facturas, es necesario contar con el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), que es otorgado por la DIAN y permite garantizar la autenticidad e integridad de las facturas.

1. Realizar Pruebas Técnicas

Es obligatorio realizar pruebas técnicas en el sistema de la DIAN para validar que el software de facturación seleccionado esté correctamente configurado y cumpla con los requisitos de seguridad y estandarización.

Estas pruebas permiten garantizar que las facturas se envíen correctamente a la DIAN y que el contribuyente esté habilitado oficialmente para comenzar a facturar electrónicamente.

1. Generar el Código Único de Factura Electrónica (CUFE)

Cada factura electrónica debe tener un Código Único de Factura Electrónica (CUFE), que es un código alfanumérico generado automáticamente para identificar de manera única cada documento.

1. Conservar las Facturas Electrónicas

Las facturas electrónicas deben ser conservadas digitalmente por el tiempo que establece la ley, lo cual implica almacenar los archivos XML que se generan en cada emisión de factura, de manera segura y accesible.

1. Envío a la DIAN y al Cliente

Una vez emitida la factura, se debe enviar electrónicamente a la DIAN para su validación. Posteriormente, debe enviarse una copia al cliente en formato XML o PDF con el CUFE correspondiente.

Al cumplir con estos requisitos, los contribuyentes quedan habilitados para expedir facturación electrónica conforme a la normatividad vigente en Colombia.

Requisitos de la Factura Electrónica en Colombia

La factura electrónica de venta exigida por la DIAN tiene condiciones específicas adicionales a las señaladas en el artículo 617 del Estatuto Tributario, ya que como empresario necesitas emplear herramientas tecnológicas para expedir este tipo de facturas. Entre los principales requisitos, se incluyen:

Identificación como “factura electrónica de venta”. Nombre completo o NIT del vendedor.
Nombre completo o NIT del comprador. Si el comprador no está registrado en el RUT, se debe incluir su tipo y número de documento.
Numeración consecutiva autorizada, incluyendo rango autorizado y vigencia.
- Fecha y hora de generación y expedición, esta última corresponde a la validación realizada por la DIAN.
- Descripción detallada de los bienes o servicios con un código de identificación. Valor total de la operación.
- Forma de pago (contado o crédito) y medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
- Indicación de la calidad de retenedor de IVA.

Discriminación del IVA e Impuesto al Consumo con sus respectivas tarifas. Firma digital y CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
Código QR en la representación gráfica o impresa (PDF).
Aunque esta lista puede parecer extensa, estar al día con las obligaciones que exige la DIAN es sencillo. Aquí te explicamos cómo cumplir con estos requisitos.

Proceso para Cumplir con la Facturación Electrónica Habilitación ante la DIAN para Facturar Electrónicamente
Accede a la plataforma web de la DIAN e ingresa tus datos personales o los de tu empresa.
Registra el software de facturación electrónica, ya sea propio o contratado, que cumpla con los estándares de la DIAN.
Realiza una fase de pruebas para verificar que el software elegido funciona correctamente. Al superar esta etapa, recibirás una notificación de la DIAN indicando que el proceso ha sido exitoso.
Solicita la autorización de numeración para tu sistema de facturación, incluyendo el rango y vigencia aprobados.
Define la fecha de expedición de la factura electrónica, asegurándose de que esté dentro de los plazos estipulados en el calendario de la Resolución 000064 de 2019.
trámites en la DIAN para facturar electrónicamente

CAPITULO 4 REFORMA LABORAL

La Ley 2466 de 2025 implemento la **reforma laboral en Colombia**

1. Objeto y ámbito de aplicación

- El artículo 1 establece que la ley busca: "adoptar una reforma laboral mediante la modificación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2002 y otras normas laborales; además se dictan disposiciones para el trabajo digno y decente en Colombia, buscando el respeto a la remuneración justa, bienestar integral, la promoción del diálogo social, las garantías para el acceso a la seguridad social y la sostenibilidad de los empleos.
- Se modifica el artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo para establecer que dicho Código regula las relaciones de derecho individual y colectivo del trabajo de carácter particular, y también las relaciones de derecho colectivo del sector público (salvo negociación colectiva de empleados públicos).
- También se modifica el artículo 4 del CST para precisar que las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los empleados públicos **no** se rigen por ese Código sino por estatutos especiales.

2. Principios y estructura de la ley

- Un nuevo artículo 4 (CST, modificado) fija principios: lograr un entorno laboral justo, equitativo y sostenible; equilibrio dinámico entre derechos y deberes de empleadores y trabajadores; fomentar diálogo social; responsabilidad empresarial; igualdad de género; erradicación de discriminación o violencia en el trabajo.
- La ley opera tanto en relaciones individuales de trabajo como en colectivas, y establece un enfoque garantista hacia los trabajadores.

3. Cambios clave en las relaciones individuales de trabajo

Algunos de los principales cambios (no exhaustivos) que introduce la ley:

- Jornada máxima legal: Se modifica el artículo 161 del CST para establecer que la duración máxima de la jornada ordinaria es de **ocho (8) horas al día** y **cuarenta y dos (42) horas a la semana**.
- Trabajo de día y de noche: Se modifica el artículo 160 para definir que el trabajo diurno es entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., y el trabajo nocturno entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.
- Horas extras: Se modifica el artículo 162 (numeral 2) para obligar al empleador a llevar un registro del trabajo suplementario con nombre, actividad, número de horas, precisión de diurnas o nocturnas. Además, se elimina el requisito de permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras.
- Límite al trabajo suplementario: Se modifica el artículo 22 de la Ley 50 de 1990 para establecer que las horas extras no pueden exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, con excepción de los sectores de seguridad y salud conforme a su normativa especial.
- Remuneración por trabajo en días de descanso obligatorio: Modificación del artículo 179 del CST para que el trabajo en día de descanso obligatorio o festivo se remunere con recargo del cien por ciento (100 %) sobre el salario ordinario — salvo transición progresiva.
- Contrato a término indefinido como vínculo preferente: Se modifica el artículo 47 del CST para dar prioridad al contrato laborar a término indefinido.
- Nuevas obligaciones del empleador: Se modifica el artículo 57 del CST para, entre otras obligaciones, conceder licencias remuneradas para ejercicio del sufragio, y crear programas de acceso para mujeres mayores de 50 años o hombres mayores de 55 años a empleo formal.

4. Aspectos relacionados con formalización, igualdad y regulación de modalidades

- Se establece una regulación más fuerte sobre modalidades de trabajo (por ejemplo teletrabajo, trabajo móvil, híbrido) con garantías de igualdad respecto al trabajador presencial.
- Se amplían los derechos disciplinarios/laborales internos, se fortalece la regulación contra el acoso laboral (incluyendo discriminación por género, xenofobia) y se obliga a los empleadores a políticas de prevención.
- En materia de contratación, se regulan contratos a término fijo, contratos por obra o labor, contratos de aprendizaje, con condiciones de formalización mayores.

5. Plazos, vigencia y transición

- La ley fue sancionada y publicada el 25 de junio de 2025.
- Algunas disposiciones tienen implementación inmediata, otras tienen períodos de transición. Por ejemplo, el nuevo horario nocturno (inicio a las 7:00 p.m.) tiene aplicación a partir de cierto plazo (según la reglamentación).
- Es importante revisar los decretos reglamentarios para cada sector o actividad, ya que algunas reglas específicas pueden diferir.

6. Implicaciones para empleadores y trabajadores

- Para empleadores: se requiere revisar contratos actuales (especialmente los de termino fijo, obra o labor), políticas internas, registros de jornada, horas extras, planillas, formatos de nómina, implementación de nuevos sistemas de control. La reforma tiene impacto operacional, financiero y organizacional
- Para trabajadores: mayor estabilidad (promoción del contrato indefinido), mejor protección frente a modalidades atípicas, mejores condiciones de trabajo nocturno, festivo, descanso obligatorio, mayor regulación frente a acoso o discriminación.
- Para sectores con jornadas especiales (como el sector nocturno, hoteles, gastrobares, discotecas, turismo, servicios de rumba): los cambios en horario diurno/nocturno, horas extras, recargos trabajados en fiesta/domingo cobran especial relevancia.

4. Aspectos relacionados con formalización, igualdad y regulación de modalidades

- Se establece una regulación más fuerte sobre modalidades de trabajo (por ejemplo teletrabajo, trabajo móvil, híbrido) con garantías de igualdad respecto al trabajador presencial.
- Se amplían los derechos disciplinarios/laborales internos, se fortalece la regulación contra el acoso laboral (incluyendo discriminación por género, xenofobia) y se obliga a los empleadores a políticas de prevención.
- En materia de contratación, se regulan contratos a término fijo, contratos por obra o labor, contratos de aprendizaje, con condiciones de formalización mayores.

5. Plazos, vigencia y transición

- La ley fue sancionada y publicada el 25 de junio de 2025.
- Algunas disposiciones tienen implementación inmediata, otras tienen períodos de transición. Por ejemplo, el nuevo horario nocturno (inicio a las 7:00 p.m.) tiene aplicación a partir de cierto plazo (según la reglamentación).
- Es importante revisar los decretos reglamentarios para cada sector o actividad, ya que algunas reglas específicas pueden diferir.

6. Implicaciones para empleadores y trabajadores

- Para empleadores: se requiere revisar contratos actuales (especialmente los de termino fijo, obra o labor), políticas internas, registros de jornada, horas extras, planillas, formatos de nómina, implementación de nuevos sistemas de control. La reforma tiene impacto operacional, financiero y organizacional
- Para trabajadores: mayor estabilidad (promoción del contrato indefinido), mejor protección frente a modalidades atípicas, mejores condiciones de trabajo nocturno, festivo, descanso obligatorio, mayor regulación frente a acoso o discriminación.
- Para sectores con jornadas especiales (como el sector nocturno, hoteles, gastrobares, discotecas, turismo, servicios de rumba): los cambios en horario diurno/nocturno, horas extras, recargos trabajados en fiesta/domingo cobran especial relevancia.

7. Puntos de atención relevante para tu contexto

Dado que, según tu perfil de trabajo, manejas temas de sector de gastrobares, vida nocturna, empleo en turnos, activaciones musicales, etc., estos son algunos puntos que conviene tener en cuenta:

- El cambio de hora para la definición de jornada nocturna: la ley define que desde las 7:00 p.m. comienza la jornada nocturna. Esto afecta recargos por trabajo nocturno. deel.com+1
- Registro de horas extras: en sectores de rumba, entretenimiento, gastrobares suele haber muchos turnos atípicos, por lo que el registro deberá cumplir los requisitos de la ley.
- Recargos en días festivos o domingos: si tu operación tiene actividad en fines de semana o días festivos, se deben revisar los nuevos porcentajes y plazos de transición.
- Formalización de contratos: si existen contratos por obras, temporales o atípicos, revisar que no se conviertan en indefinidos por incumplimiento de término o prórroga.
- Políticas internas de acoso laboral, discriminación, igualdad de género: vital en entornos de servicios de vida nocturna.
- Jornada máxima semanal de 42 horas: verificar que los turnos y horas extras no generen incumplimientos.

Tema / Artículo	Antes (norma anterior)	Cambio con la Ley 2466 de 2025	Implicaciones para el sector nocturno
1. Jornada laboral máxima (Art. 161 CST)	48 horas semanales, distribuidas en máximo 6 días.	44 horas semanales como jornada máxima legal (8 horas diarias).	Se deben ajustar turn para no superar las 44 h/semana o pagar extras; revisar planillas de personal y cuadrillas de operación.
2. Jornada nocturna (Art. 160 CST)	Iniciaba a las 9:00 p.m. y terminaba a las 6:00 a.m.	Inicia a las **7:00 p.m.** y termina a las 6:00 a.m.	Aumenta el número de horas con recargo nocturno; afecta costos laborales en bares, discotecas y restaurantes con operación después de las 7 p.m.
3. Horas extras (Art. 162 CST mod.)	Permiso previo del MinTrabajo; límite de 2 h diarias.	Se elimina el permiso del Ministerio. Límite: 2 h diarias y 12 h semanales. Debe llevarse registro diario.	Mayor control de horas adicionales en turnos de eventos, cierres o festivales; obligación de registro exacto.
4. Trabajo en domingos y festivos (Art. 179 CST)	Recargo del 75 % sobre el salario ordinario.	Aumenta progresivamente hasta el **100 %** de recargo.	Impacta directamente en fines de semana largos, conciertos o festividades. Se deben recalcular tarifas de nómina.
5. Contrato preferente (Art. 47 CST)	Permitía fácilmente contratos a término fijo o por obra.	El **contrato a término indefinido** es la forma preferente; las demás deben justificarse.	Se deben revisar contratos eventuales o por temporada. El uso continuo de contratos por evento podría considerarse relación indefinida.
			Ideal para artistas, DJs,

6. Contratación por obra o labor	Permitida sin mayor restricción.	Solo cuando la duración del proyecto o evento esté claramente delimitada.	producción técnica, pero debe haber evidencia escrita del fin de la obra o evento.
7. Teletrabajo / híbrido / remoto	Poca regulación diferenciada.	Se equiparan derechos laborales y de seguridad social con los presenciales.	Aplica para equipos de mercadeo o administración que trabajen fuera del local.

Tema / Articulo	Antes (norma anterior)	Cambio con la Ley 2466 de 2025	Implicaciones para el sector nocturno
8. Acoso laboral y discriminación (nuevo título)	Regulación limitada (Ley 1010 de 2006).	Amplía la definición: incluye violencia de género, discriminación, xenofobia y acoso digital.	Se deben fortalecer protocolos internos y capacitaciones (especialmente en entornos de servicio con clientes y personal nocturno).
9. Igualdad de género y empleabilidad senior (Art. 57 mod.)	No había obligación expresa.	Se exige promover programas para contratación de mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años.	Incentiva diversificación de plantillas laborales en restaurantes y bares.
10. Despidos injustificados	Se podía terminar con preaviso y pago de indemnización.	Endurece las condiciones de despido; exige causas objetivas y respeto al debido proceso laboral.	Las terminaciones de contrato deben ser más cuidadosas y documentadas.
11. Sindicatos y negociación colectiva	Derechos sindicales reconocidos, pero con limitaciones.	Fortalece la negociación colectiva y el derecho a huelga.	Los gremios del sector pueden tener mayor poder de concertación.
12. Plataformas digitales y trabajo por aplicación	No existía regulación específica.	Se reconoce relación laboral entre plataformas y trabajadores en ciertos casos.	Aplica a personal de domicilios o logística nocturna (por apps o delivery).
13. Formalización laboral	Se promovía de forma voluntaria.	Se crean incentivos y sanciones para formalizar empleados informales.	Importante para establecimientos con personal freelance o sin contrato.
14. Licencias y permisos (Art. 57 mod.)	Licencias específicas (maternidad, paternidad).	Nuevas licencias: sufragio, fuerza mayor, atención familiar; ampliación de licencias maternidad/paternidad	Beneficios adicionales para personal administrativo y operativo.

15. Implementación y transición	N/A	Aplicación inmediata, con períodos de transición en 2025.	Revisar cronogramas de ajuste en 2025–2026, recargos y formalización.

Tema / Artículo	**Antes (norma anterior)**	**Cambio con la Ley 2466 de 2025**	**Implicaciones para el sector nocturno**
			especialmente nóminas y turnos.

¿ COMO IMPACTA LA REFORMA LABORAL (LEY 2466 DE 2025) MI OPERACION COMERCIAL?

CAMBIOS EN PROCESOS DISCIPLINARIOS EN EMPRESAS DE MAS DE 10 TRABAJADORES

1. El trabajador tendrá un plazo de mínimo de 5 días para presentar y controvertir pruebas dentro del proceso de descargos.
2. El trabajador podráá impugnar la decisión, es decir que la decisión tomada por la empresa debe ser revisada una segunda vez por la empresa.
3. En empresas de menos de 10 trabajadores no aplicarán obligatoriamente estos cambios, pero se deberá respetar el debido proceso y el derecho de defensa.

cambios en el reglamento de trabajo

1. Todos los cambios de la nueva ley deberán reflejarse en el reglamento dentro del año siguiente a la promulgación de la ley.
2. El nuevo reglamento de trabajo deberá publicarse adicionalmente de forma virtual / en pagina web o enviarlo al correo de los trabajadores, conservando el soporte correspondiente.
3. Ya no se requerirá permiso previo del ministerio de trabajo para laborar horas extras, las cuales en todo caso serán como máximo 2 horas diarias y 12 semanales.

cambios en el inicio de la jornada nocturna

1. La jornada nocturna inicia desde las 7:00pm hasta las 6:00 am del dia siguiente. (esta nueva jornada entra en vigencia seis meses después del 25 de junio de 2025.

cambios en la remuneración en dia de descanso obligatorio

1. El trabajo en dia de descanso obligatorio o dia de fiesta se remunera con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas
2. Este recargo podráá aplicarse de forma gradual durante los próximos dos años, con un aumento del 10% por año, hasta llegar al 100% a partir del 1 de julio de 2027

cambios en torno a licencias remuneradas

1. Como acudiente en cuestiones escolares " obligatorias" por "requerimiento" del centro educativo.

cambios en el contrato de aprendizaje

1. El contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo especial y a término fijo.
2. El aprendiz recibirá entre el 75% de un smlmv y 1 smlmv según la etapa en la que se encuentre.
3. Por cada aprendiz que no se contrate la empresa deberá pagar al Sena un valor mensual correspondiente al 1.5 smlmv.
4. La seguridad social de los aprendices será cubierta en un 100% por el empleador, y en la fase practica de los aprendices se deberá afiliar al sistema de riegos laborales y al sistema de seguridad social en salud y pensiones y tendrán derecho a todas las prestaciones sociales propias del contrato laboral.

cambios en pagos de seguridad social

1. Las microempresas podrán realizar pagos a seguridad social parcial, entiéndase por micro empresa aquella que no supera el monto establecido en la decreto 957 de 2019 para ingresos de actividades ordinarias.
cambios en materia de financiación de nóminas por creación de nuevos empleos
1. Se otorgará un subsidio de hasta el 25% del smlmv por cada nuevo empleo de mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.

MARCO NORMATIVO, CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE SUSTENTA ESTA GUÍA
En la Constitución Política de Colombia se encuentra el fundamento jurídico de la propiedad privada, la libertad de empresa y el deber del Estado de promover estos derechos en el país.
Así, encontramos el artículo 2 de la Constitución Política, que consagra:
"Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo."
A su vez, el artículo 58 establece:
"Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores."

Normas Relevantes

1. **Ley 1801 de 2016**

Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

2. **Ley 1335 de 2009**

Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora, y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco y sus derivados en la población colombiana.

3. **Ley 2354 de 2024**

Por medio de la cual se modifica el artículo 1º de la Ley 1335 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

4. **Decreto 555 de 2021**

Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

5. **Ley 9 de 1979**

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

6. **Resolución 2674 de 2013**

(Julio 22) Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

7. **Resolución 627 de 2006**

(Abril 7) Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

8.Ley 1493 de 2011
"Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones".

9. **Decreto 1080 de 2015**
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura a partir de la fecha de su expedición.

10. **Decreto 2380 de 2015**
Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, Decreto 1080 de 2015, en lo que hace referencia al registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

11. **Resolución 3650 de 2015**
Por la cual se prescriben los formularios para la declaración y pago de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas y la declaración y pago de retenciones de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, se modifica la Resolución número 3969 de 18 de diciembre de 2013 expedida por el Ministerio de Cultura, y se dictan otras disposiciones.

12. **Decreto 537 de 2017**
Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011, se modifica el Decreto 1080 de 2015 Único Reglamentario del Sector Cultura.

13. **Resolución 2890 de 2017**
Por la cual se imparten instrucciones para el registro como productor de espectáculos públicos de las artes escénicas, la facturación y el control de boletería electrónica para los espectáculos públicos de las artes escénicas, la inversión y el seguimiento de la contribución parafiscal cultural, en cumplimiento del Decreto 537 de 2017 y se dictan otras disposiciones.

14. **Decreto 2106 de 2019**
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.

15. **Ley 2070 de 2020**
Por la cual se modifica el artículo 13 y se adicionan los artículos 13.1 y 13.2, en la Ley 1493 de 2011, que crea una nueva línea de inversión de los recursos para actividades de las artes escénicas de producción y circulación.

16. **Decreto 639 de 2021**
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 2070 de 2020 en lo que se refiere a la destinación específica de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas y se modifican los artículos 2.9.2.4.2, 2.9.2.4.3 y 2.9.2.5.2 del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultural.

17 **Resolución 0086 de 2023**
"Por la cual se desarrolla el artículo 30 del Decreto Distrital 599 de 2013 para establecer los tipos de Fútbol Profesional Clase C (de bajo riesgo) para Bogotá D.C."

18. **Decreto 470 de 2021**
"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013, en lo relacionado con eventos culturales, recreativos y deportivos y se dictan otras disposiciones".

19. **Decreto 622 de 2016**
"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013".

20. Resolución 569 de 2014
"Por la cual se implementan y desarrollan algunos de los aspectos más relevantes establecidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y se dictan otras disposiciones".
21. **Decreto 599 de 2013**
"Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el distrito Capital - SUGA y se dictan otras disposiciones".
22. **Circular Conjunta 001 de 2024**
(17 de abril de 2024) "Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios identificados y reconocidos".
23. **Circular 001 de 2022**
(8 de abril de 2022) "Aspectos de implementación del decreto distrital 470 de 2021 y canales transitorios para el registro de información de los escenarios culturales para las artes escénicas reconocidos por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes".
24. **Circular 002 de 2022**
(12 de julio de 2022) "Acciones de inspección, vigilancia y control - IVC - para eventos de aglomeración de público."
25. **Circular 003 de 2022**
(12 de julio de 2022) "Acciones de inspección, vigilancia y control - IVC - para eventos de aglomeración de público."
26. **Acuerdo 20 de 1995, NSR-98 y NSR10, Resolución 1016 de 1989, acuerdo distrital 341 de 2008**
Normativa aplicable según el periodo constructivo de las edificaciones y que regula las medidas de seguridad en las mismas.
27. L**ey 1831 de 2017**
(Mayo 2) Por medio de la cual se regula el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) en lugares de alta afluencia de público y se dictan otras disposiciones.
28. **Resolución 40117 de 2024**
(Abril 2) Por medio de la cual se establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
29 **Resolución 000013 de 2021**
Por la cual se implementa y desarrolla el sistema de facturación electrónica.
30. **Ley 2224 de 2022**
Reglamentada mediante el Decreto 2174 de 2023, establece requisitos para el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra y venta de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional.

31. Decreto 1783 de 2021
(Diciembre 20) Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas.
32. **Acuerdo 927 de 2024**
Artículo 227: Registro de la publicidad exterior visual en sus jurisdicciones.
33. **Ley 12 de 1991, Ley 1098 de 2006, Ley 329 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 336 de 2009**
Normas sobre ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes).
34.**Ley 300 de 1996**
Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
35. **Ley 1558 de 2012**
Modifica la Ley General del Turismo, Ley 300 de 1996.
36. **Ley 1101 de 2006**
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
37. **Ley 2068 de 2020**
Por la cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
38. **Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015.**
39. **Decreto 343 de 2021**
Por medio del cual se reglamentan los establecimientos de gastronomía y bares turísticos.
40. **Circular Externa 100-000002 de 2022**
Por medio de la cual se imparten instrucciones a las cámaras de comercio.
41. **Ley 1480 de 2011**
Estatuto del Consumidor.
42. **Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio de 2001**
Contiene disposiciones relevantes sobre la normativa comercial y de propinas.
43. **Ley 2224 de 2022**
Reglamentada por el Decreto 2174 de 2023, que establece requisitos para el uso y comercialización de pólvora.
Para mayor información sobre el **Código de Comercio en Colombia** y la **Sociedad por Acciones Simplificada**, visite los enlaces correspondientes.

GLOSARIO:

ANTEJARDÍN: Los antejardines son áreas libres de propiedad privada que forman parte del espacio público. Sus fronteras están delimitadas entre la línea de demarcación de la vía y el paramento (cara que mira al exterior del edificio o superficie) de la construcción, donde no se permite ningún tipo de edificación.

CALIBRADOR: Es una pequeña cavidad con un pistón de movimiento de vaivén y desplazamiento medible, que permite establecer una presión conocida en el interior de la cavidad. Generalmente, se utiliza para efectuar calibraciones de sonómetros.

CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA: Es una constancia que resulta de la evaluación técnica de las condiciones sanitarias del establecimiento. Comprende aspectos como las condiciones de salubridad e higiene de las instalaciones.

CP: Código de Policía, oficialmente denominado Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

CIIU: Sigla de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

DB: Decibeles.

ESCNNA: Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

EVENTOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS: Las representaciones en vivo de expresiones artísticas como teatro, danza, música, circo [sin animales], magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano, que congregan a las personas fuera del ámbito doméstico.

HOMONIMIA: Es la cualidad de dos palabras, de distinto origen y significado por evolución histórica, que tienen la misma pronunciación o escritura (Fuente).

ICA: Impuesto de Industria, Comercio y Avisos.

IVC: Inspección, Vigilancia y Control.

JUEGOS PIROTÉCNICOS: "Toda clase de artefactos que contengan una o varias materias o mezclas de elementos destinados a producir efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de estos efectos, (...) causantes de quemaduras e incendios en los que pueden arder otros materiales" (Artículo 4, Ley 2224 de 2022).

JURISDICCIÓN: Para efectos de la presente guía, se refiere a que el registro del establecimiento de comercio o empresa debe realizarse en la Cámara de Comercio correspondiente a la ubicación de sus actividades.

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, conforme a lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen y complementen. En las licencias de construcción se concretan de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.

MATRÍCULA MERCANTIL: Es la identificación del comerciante y del establecimiento de comercio ante las autoridades correspondientes.

NIT: Número de Identificación Tributaria. **PEC:** Plan de Emergencia y Contingencia. **PEV:** Publicidad Visual Exterior.

POT: Plan de Ordenamiento Territorial. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal.

PROPIEDAD HORIZONTAL: Es el régimen de propiedad en el que coexisten derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a dicho régimen.

REGISTRO MERCANTIL: El Registro Mercantil permite a los empresarios ejercer actividades comerciales y acreditar públicamente su calidad de comerciantes.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. **RETILAP:** Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. **RIT:** Certificado de Registro de Información Tributaria. **RNT:** Registro Nacional de Turismo.

RUT: Registro Único Tributario. **UAE:** Unidad Administrativa Especial. **UVT:** Unidad de Valor Tributario.

VISITA TÉCNICA: Inspección técnica ocular para la revisión del Sistema de Protección Contra Incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad humana (SH) en edificaciones.

REFERENCIAS

Registro Único Tributario - RUT Registro Único Tributario - RUT Registro de Información Tributaria - RIT

Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá Registro Mercantil - Superintendencia de Industria y Comercio Registro Mercantil - Superintendencia de Industria y Comercio Frentes de Seguridad - Policía Nacional

Autorregulación en Salud - Secretaría de Salud de Bogotá Visitas de Inspección - Bomberos de Bogotá

Concepto Técnico de Seguridad y Protección Contra Incendios - Bogotá Concepto Técnico de Seguridad y Protección Contra Incendios - Bogotá Derechos de Autor en Colombia - Preguntas Frecuentes

Pulep - Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura de Colombia Manual de Buenas Prácticas - Fontur Factura Electrónica - DIAN